

관세청 상담 Q&A



목 차

□ FTA 등 특혜관세	4
1. FTA 협정관세 적용 요건	5
2. FTA 원산지결정기준 및 확인방법	6
3. FTA별 원산지증명서 발급방법	8
4. FTA별 협정관세율 확인방법	13
5. FTA 협정관세 적용 절차	15
6. FTA 원산지증명서 유효기간	17
7. 원산지증명서와 실제 수입간 차이 발생시 적용 관세	18
8. 운송요건	19
9. 해외 직접구매 물품 통관 후 사후적용 가능 여부	20
10. 원산지인증수출자 제도	21
□ 품목분류	22
11. 품목분류 및 품목번호(HSK)의 정의	23
12. 고추(신선·냉장, 냉동, 건조)의 품목분류	24
13. 쌀(rice) 관련 제품의 품목분류	25
14. 대두(Soybean) 관련 물품의 품목분류	26
15. 당면과 만두 등 파스타의 품목분류	27
16. 삼투탈수 후 건조한 열대과실의 품목분류	28
17. 장류(간장, 된장, 고추장), 낫또의 품목분류	29
□ 특수통관	30
18. 여행자휴대품 면세범위	31
19. 여행자휴대품 통관절차 및 세금	33

20. 휴대품으로 반입하는 건강식품의 면세범위	35
21. 해외로부터 수취되는 우편물의 통관절차	36
22. 외국에서 오는 특급택송물품 통관절차	38
23. 특급택송에서의 목록통관	39
24. 우편물이나 특급택송물품 우리나라 도착 여부	41
25. 소액면세물품의 합산과세	42
26. 외국에서 의약품(건강기능식품) 구매 시 통관절차	43
27. 이사자, 단기체류자의 기준	44
28. 이사자 등의 거주기간 확인	45
29. 이사물품자동차의 통관	46
□ 수 출	49
30. 전자상거래 간이수출신고	50
31. 수출신고수리물품의 휴대반출 및 우편발송 절차	51
32. 수출신고필증 재교부 신청	52
33. 수출신고서류 보관기간 및 관리방법	53
□ 환 급	54
34. 최초 환급신청 절차	55
35. 환급신청 구비서류	57
36. 환급대상원재료의 범위	58
37. 환급대상 수출	59
38. 수출용원재료의 국내거래일	61
39. 개별환급제도	62
40. 간이정액환급	63
41. 간이정액환급 전환	65
□ 수입통관	66
42. UNI-PASS	67

43. 통관고유부호	68
44. 수입신고 시 제출서류	69
45. 수입 요건 및 절차	71
46. 샘플 수입신고	72
47. 수입물품 검사	73
48. 수입신고필증 진위확인	74
49. 관세납부방법	75
50. 납부기한이 토요일이거나 대체공휴일인 경우	76
51. 병행수입이란?	77
52. 병행수입 가능여부의 확인	80
 □ 평가	 81
53. 무상수입물품의 과세 이유	82
54. 대체품 무상수입시 과세가격 결정	83

FTA 등 특혜관세

1 FTA 협정관세 적용 요건

질문

- FTA 협정관세를 적용받으려면 어떤 요건을 충족해야 하나요?

답변

- FTA 협정관세를 적용받기 위해서는 각 **FTA별로 정하고 있는 원산지 결정 기준에 부합**한다는 것을 나타내는 **원산지증명서**가 제출되어야 하고, 직접 운송원칙 등의 **원산지 일반 요건**을 충족하여야 합니다.
- 일반적으로 FTA는 협정국가의 역내에서 생산된 물품에 대하여 관세를 철폐 하거나 낮은 관세율을 적용하는 것이어서 단순히 수출국가나 경유국가가 FTA국가라고 하여 협정관세가 적용되는 것은 아닙니다. 즉, 협정에서 정한 원산지결정기준에 의하여 협정국가가 원산지가 되어야 함을 뜻합니다.
- 또한, “직접운송원칙”의 적용에 따라 원산지국가로부터 직접 운송되는 물품에 대하여 원칙적으로 원산지를 인정합니다. 즉 원산지로 결정된 경우에도 당해 물품이 생산·가공 또는 제조된 이후에 원산지가 아닌 국가를 경유하여 운송되거나 원산지가 아닌 국가에서 선적된 경우에는 그 물품의 원산지로 인정하지 않습니다.
- 다만, 협정에서 달리 정하거나 당해 물품이 원산지가 아닌 국가의 보세구역에서 운송의 목적으로 환적 되었거나 일시적으로 장치되었음이 인정되는 경우에는 원산지로 인정받을 수 있습니다.

관련법령

FTA 특례법 제7조(원산지결정기준), 제10조(원산지증명)

2 FTA 원산지결정기준 및 확인방법

질문

- FTA 협정관세 적용을 위한 원산지결정기준 및 품목별 확인방법을 알려주세요.

답변

- 원산지 결정기준은 ‘일반기준(불인정공정, 영역의 원칙 등)’과 ‘품목별기준’으로 대별되며 양자를 모두 충족하여야 원산지물품으로 인정됩니다. 일반기준은 총칙 규정으로서 협정 체계상 ‘원산지규정’의 본문으로 규정되며, 품목별 기준은 해당품목에 한정하여 적용되는 각칙으로서 ‘별표’로 규정되는 것이 일반적입니다.
- 이에 따라, 원산지결정기준은 협정별, 품목별로 다르며, 일반기준과 더불어 해당 품목별로 적용되는 원산지 결정기준에 따라 원산지 요건에 충족하는 경우 협정세율의 적용이 가능합니다.
- 원산지 결정기준
 - 당해 물품의 전부를 생산·가공 또는 제조한 국가(완전생산기준)
 - 당해 물품이 2국가 이상에 걸쳐 생산·가공 또는 제조된 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 국가
 - 가. 당해 물품의 품목번호가 그 물품의 생산·가공 또는 제조에 사용되는 재료 또는 구성물품의 품목번호와 일정 단위 이상 다른 경우 당해 물품을 최종적으로 생산가공 또는 제조한 국가(세번변경기준)
 - 나. 당해 물품에 대하여 일정 수준 이상의 부가가치를 창출한 국가(부가가치기준)
 - 다. 당해 물품의 생산·가공 또는 제조의 주요공정을 수행한 국가(가공공정기준)
 - 그 밖에 당해 물품이 협정에서 정한 원산지 인정요건을 충족시킨 국가

○ 품목별 원산지 결정기준 확인방법

- 품목별 원산지 결정기준은 FTA 특례법 시행규칙의 별표 또는 관세청 FTA 포털에서 확인하실 수 있습니다.

■ FTA 특례법 시행규칙

- 별표1 : 한-칠레 FTA
- 별표2 : 한-싱가포르 FTA
- 별표3 : 한-EFTA FTA
- 별표4 : 한-아세안 FTA
- 별표5 : 한-인도 CEPA
- 별표6 : 한-EU FTA
- 별표7 : 한-페루 FTA
- 별표8 : 한-미국 FTA
- 별표9 : 한-터키 FTA
- 별표10 : 한-콜롬비아 FTA
- 별표11 : 한-호주 FTA
- 별표12 : 한-캐나다 FTA
- 별표13 : 한-뉴질랜드 FTA
- 별표14 : 한-베트남 FTA
- 별표15 : 한-중국 FTA

- 관세청 FTA포털(<http://fta.customs.go.kr>) >> 초기화면 좌측 상단 원산지 기준(PSR) 선택 >> 협정체결국 선택 >> HS code 입력

관련법령

FTA 특례법 제7조(원산지결정기준)

FTA 특례법 시행규칙 제4조(원산지결정의 기준) 및 제5조(원산지가 아닌 국가를 경유한 물품 등의 원산지 결정)

3 FTA별 원산지증명서 발급방법

질문

- FTA 협정관세를 적용받기 위한 원산지증명서는 어떻게 발급하며 어디에서 서식을 볼 수 있나요?

답변

- FTA협정에 따라 원산지증명서 발급방법을 달리 정하고 있으므로, 적용받고자 하는 FTA협정의 원산지증명서 발급방법에 따라 발급하시면 되며, 발급방식에는 아래의 2가지 방식이 있습니다.
- 원산지증명서 발급방식
 - 자유무역협정이 정하는 방법과 절차에 따라 원산지국가의 세관 또는 그 밖의 발급권한이 있는 기관이 당해 물품에 대하여 원산지를 확인하여 발급(기관발급원산지증명서)
 - 자유무역협정이 정하는 방법과 절차에 따라 수출자, 생산자 등이 자율적으로 당해 물품에 대하여 원산지를 확인하여 작성, 서명 발급(자율발급원산지증명서)
- 한-칠레 FTA
 - 협정에서 수출자 자율발급 증명서로 정하고 있고 원산지증명서의 양식은 양국 통일양식을 사용하는바, 당해 물품의 수출자가 작성·서명하여 발행합니다. 물품의 수출자와 생산자가 다른 경우에는 생산자가 수출자에게 제출한 서류("원산지신고서")를 근거로 하여 수출자가 작성합니다.
- 한-싱가포르 FTA
 - 협정에서 기관발급증명서로 정하고 있는바, 싱가포르의 경우 세관이외에 별도의 위임기관을 우리나라 관세당국에 통보한 사항이 없는 상태로 싱가포르세관에서 발급한 원산지증명서만 유효합니다.

○ 한-EFTA FTA

- 협정에서 수출자 자율발급방식을 채택하고 있으나 원산지증명서의 양식이 아니라 원산지신고서[또는 원산지신고문언을 상업송장(INVOICE)등 상업서류에 기재하는 것으로도 갈음할 수 있음]를 작성하는 특징이 있습니다.

○ 한-인도 CEPA

- 협정에서 기관발급증명서로 정하고 있는바 우리나라는 세관, 상공회의소·대한상공회의소에서 발급하며, 인도는 수출검사위원회(Export Inspection Council)에서 발급하도록 하고 있습니다.

○ 한-아세안 FTA

- 협정에서 기관발급증명서로 정하고 있는 바 아세안회원국가의 세관 및 정부가 권한을 위임한 기관에서 발급할 수 있습니다. 우리나라는 세관과 상공회의소에서 발행하고 아세안회원국은 아래와 같습니다.
 - 브루나이 : 브루나이 외교통상부(Ministry of Foreign Affairs and Trade)
 - 캄보디아 : 캄보디아 상무부(Ministry of Commerce)
 - 인도네시아 : 인도네시아 통상부(Ministry of Industry and Trade)
 - 라오스 : 라오스 상공회의소(Ministry of Industry and Commerce)
 - 말레이시아 : 말레이시아 국제통상산업부(Ministry of International Trade and Industry)
 - 미얀마 : 미얀마 상무부(Ministry of Commerce)
 - 필리핀 : 필리핀 세관(Bureau of Customs)
 - 싱가포르 : 싱가포르 세관(Singapore Customs)
 - 태국 : 태국 상무부(Department Of Trade, Ministry Of Commerce)
 - 베트남 : 베트남 통상부(Ministry of Trade)

○ 한-EU FTA

- 협정에서 수출자 자율발급방식을 채택하고 있으나, 원산지증명서의 양식은 인증수출자가 원산지신고문언을 상업송장(INVOICE)등 상업서류에 기재하는 것으로 작성하도록 하고 있고, 단일 탁송화물의 전체 물품가격 6,000유로 이하의 경우는 인증 받지 않은 수출자도 작성할 수 있습니다.

○ 한-페루 FTA

- 협정 발효('11.8) 5년이후부터는('16.8월) 전면적인 자율발급 제도로 전환되어, 인증수출자 지정여부와 관계없이 수출자는 협정에서 정한 원산지 증명서 양식(부속서 4나)으로 자율발급 하도록 하고 있습니다.

○ 한-미국 FTA

- 협정에서 수출자, 생산자, 수입자 자율발급 방식을 채택하고 있으나, 수입자는 당해 수입물품이 원산지제품인 것과 운송요건을 충족하였음을 서류로 증명할 수 있어야 합니다.
- 원산지증명서의 서식은 협정에서 정하고 있지 않고, 원산지증명 기재 항목을 아래와 같이 규정하고 있어, 관세청에는 필수기재사항이 포함된 권고서식을 제공하고 있습니다.
 - 증명인의 성명(필요한 경우 연락처 또는 그 밖의 신원확인 정보 포함)
 - 상품의 수입자(아는 경우에 한한다)
 - 상품의 수출자(생산자와 다른 경우에 한한다)
 - 물품의 HS code 및 품명
 - 상품이 원산지 상품임을 증명하는 정보
 - 증명일자
 - 증명 유효기간(포괄증명의 경우)

○ 한-터키 FTA

- 협정에서 수출자 자율발급방식을 채택하고 있고, 원산지증명서의 양식은 수출자가 원산지신고문언을 상업송장(INVOICE)등 상업서류에 기재하여 발행할 수 있습니다. 한-EU FTA 협정의 원산지신고서와 유사하지만 인증수출자 제도는 채택하고 있지 않습니다.

○ 한-호주 FTA

- 협정에서 우리나라는 자율발급, 호주는 기관발급 및 자율발급 방식을 선택하여 발급할 수 있도록 규정하였는 바 호주의 원산지증명서 발급 기관은 호주 상공회의소(ACCI) 및 호주산업협회(AIG)이며,

- 수출자 및 생산자가 발급하는 자율발급의 경우 협정에서 양식을 정하고 있지 않고, 원산지증명 기재항목만을 아래와 같이 규정하고 있으므로, 관세청에서 제공하는 필수기재사항이 포함된 권고서식을 활용하여 원산지 원산지증명서를 발급할 수 있습니다.

- 발급 번호
- 수출자(연락처 포함)
- 복수선적 포괄증명기간
- 생산자(연락처 포함) *선택사항
- 수입자(연락처 포함) *선택사항
- 물품명세
- 통일 상품명 및 부호체계(6단위)
- 특혜 기준
- 비고(선택사항)
- 서약
- 원산지증명서 작성자 이름, 서명, 기업 또는 권한 있는 기관 및 연락처, 발급 일자

○ 한-캐나다 FTA

- 협정에서 수출자, 생산자 자율발급 방식을 채택하고 있으나, 원산지증명서는 협정문 양해각서의 원산지증명서 양식(부속서 가)에 따라 작성하여야 합니다.
- 원산지증명서 자율발급의 경우에는 서명권자를 지정·관리하여야 하며 원산지증명서 서명카드를 비치하여야 합니다. 또한 원산지증명서를 자율발행하면 원산지증명서 작성대장을 기록·관리하여야 합니다.

○ 한-뉴질랜드 FTA

- 협정에서 수출자 또는 생산자 자율발급방식을 채택하고 있으며, 한-뉴질랜드 FTA 협정문 『부속서 3-다』의 예시1 또는 예시2의 원산지신고서 권고서식을 활용하여 발급할 수 있습니다.

- [예시 1] 원산지신고문안을 송품장 또는 물품과 관련된 그 밖의 서류에 다음 필수 기재 8가지 요소를 포함하여 영어로 작성
 ①증명인의 성명·연락처 ②수입자(아는경우) ③수출자(생산자와 다른 경우)
 ④생산자(아는경우) ⑤6단위 HS ⑥원산지규정 ⑦원산지신고일자 ⑧포괄기간
- [예시 2] 뉴질랜드와의 협정에 따른 원산지증명서 서식에 따라 작성

○ 한-베트남 FTA

- 협정에서 기관발급증명서로 정하고 있는바 우리나라는 세관, 상공회의소·대한상공회의소에서 발급하며, 베트남 산업무역부에서 발급하도록 하고 있습니다.

○ 한-중 FTA

- 협정에서 기관발급증명서로 정하고 있는바 우리나라는 세관, 상공회의소·대한상공회의소에서 발급하며, 중국은 해관총서(GACC) 및 중국무역촉진위원회(CCPIT)에서 발급하도록 하고 있습니다.

○ FTA별 원산지증명서 서식 조회 방법

관세청 FTA 포털(<http://fta.customs.go.kr>) 접속 》 FTA자료실 선택 》 협정별서식모음 선택 》 원산지증명서 발급

관련법령

FTA 특례법 제2조(정의)

FTA 특례법 시행규칙 제7조(원산지증명서의 발급방식)

FTA 특례법 시행규칙 제8조(원산지증명서의 발급기관)

FTA 특례법 시행규칙 제10조(수출물품에 대한 원산지증명서의 발급절차)

4 FTA별 협정관세율 확인방법

질문

- FTA별로 적용가능한 협정관세율은 어디에서 확인할 수 있나요?

답변

- FTA협정세율 적용 대상 여부 확인
 - 우리나라와 자유무역협정(Free Trade Agreement)이 체결된 국가로부터 계약 당사국을 원산지로 하는 물품을 수입하더라도 당해 물품이 협정관세 적용품목에 해당하는지 여부를 확인하여야 합니다.
- FTA별로 연도별로 물품별로 관세율이 다른 이유
 - 자유무역협정은 일반적으로 협정국가간 교역물품에 대하여 관세철폐를 목적으로 하는 것이지만, 각 협정별로 품목에 따라 즉시관세철폐, 단계적(5년, 10년 등)관세철폐, 관세철폐적용 제외 등 협정관세를 다르게 적용합니다.
- 협정세율 조회방법
 - 자유무역협정의 이행을 위한 관세법의 특례에 관한 법률 시행령 별표에 해당 연도의 각 협정별 수입 관세율을 반영하고 있는데, 해당 물품의 협정세율 대상 여부 및 협정세율을 아래 조회방법을 통해 확인할 수 있습니다.
 - 1) 국가법령정보센터(<http://law.go.kr>) 접속 > 현행법령 란 > FTA 특례법 시행령 검색 > 별표확인
 - 별표1 : 한-칠레 FTA
 - 별표2 : 한-싱 FTA
 - 별표3 : 한-EFTA FTA
 - 별표4 : 한-아세안 FTA
 - 별표5 : 한-아세안 FTA 관세율(별표4) 적용을 배제하는 물품
 - 별표6 : 한-인도 CEPA
 - 별표7 : 한-EU FTA

- 별표8 : 한-페루 FTA
- 별표9 : 페루를 원산지로 하는 물품 중 협정관세의 적용을 배제하는 중고품
- 별표10 : 한-미국 FTA
- 별표11 : 한-터키 FTA
- 별표12 : 한-콜롬비아 FTA
- 별표13 : 한-호주 FTA
- 별표14 : 한-캐나다 FTA
- 별표15 : 한-뉴질랜드 FTA
- 별표16 : 한-베트남 FTA
- 별표17 : 한-중국 FTA

2) 관세청 FTA 포털(<http://fta.customs.go.kr>) 접속 》 좌측 상단의 “FTA 수입세율” 선택 》 협정체결국 선택 》 HS code 입력

○ FTA 상대국 수출시 적용되는 협정세율 조회 방법

관세청홈페이지(<http://www.customs.go.kr>) 접속 》 좌측 상단의 “FTA 수출세율” 선택 》 협정체결국 선택 》 HS code 입력

5 FTA 협정관세 적용 절차

질문

- FTA 협정관세 적용을 신청하려면, 어떤 절차를 거치나요?

답변

- FTA 협정관세를 적용받고자 할 경우 신청은 수입신고 수리 전 또는 수리 후에 할 수 있으며, 다음의 절차를 밟으면 됩니다.

- 수입신고전 확인사항

- 협정관세율을 적용 받고자 하는 자(이하 “수입자”라 한다)는 계약상대국의 수출자로부터 원산지증명서를 제공받아야 합니다.
- 수입자가 원산지증명서를 구비하지 못하였거나 구비한 원산지증명서가 협정의 규정에 의한 원산지증명서가 아니거나 기재요령에 맞지 않는 경우에는 협정 및 법령에서 달리 규정하지 아니하는 한 협정관세 적용을 신청할 수 없습니다.

- 수리전 협정관세적용신청

- 수입자는 수입신고 수리 전까지 협정관세적용 신청서(FTA특례법 시행규칙 별지 제1호 서식)를 세관장에게 제출하여야 합니다.
- 수입자는 수입신고를 하는 때에 수입신고서 19번 항목(원산지증명서 유무)에 “Y”로 기재하고 50번 항목(세율)에 ‘FTA관세율’ 부호를 기재하여 세관장에게 제출하여야 합니다.

- 수리후 협정관세적용신청

- 수입신고의 수리 전까지 원산지증빙서류를 갖추지 못하여 협정관세의 적용을 신청하지 못한 수입자는 당해 물품의 수입신고수리일부터 1년 이내에 협정관세의 적용을 신청할 수 있습니다.

- 수리 후 협정관세 적용신청을 하고자 하는 때에는 협정관세적용신청서에 수입·납세신고정정신청서, 원산지증명서 원본(협정에서 다르게 정하는 경우에는 협정에 따른다), 수입신고필증 사본, 원산지확인서류(세관장이 요구하는 경우에 한함)를 첨부하여 세관에 제출하여야 합니다.

관련법령

FTA 특례법 제2조(정의)

FTA 특례법 제8조(협정관세의 적용신청 등)

FTA 특례법 시행령 제4조(협정관세의 적용신청) 및 제5조(협정관세 사후적용의 신청 등)

FTA 특례법 사무처리에 관한 고시 제18조(수리 후 협정관세 사후적용의 신청)

6 FTA 원산지증명서 유효기간

질문

- FTA 협정별 원산지증명서의 유효기간에 대하여 알고 싶습니다.

답변

- FTA 관세특례법 제10조에 따라 FTA 협정관세 적용 신청함에 있어 원산지증명서는 협정관세의 적용을 신청할 당시에 동법 시행령 제4조 제6항에 따른 유효기간 이내의 것이어야 합니다.

각 협정에 따른 원산지증명서의 유효기간은 다음 각 호의 경우를 제외하고는 발급일로부터 1년으로 한다.

- 한-ASEAN FTA : 발급일로부터 1년. 다만, 아세안회원국과의 협정에 따라 잘못 발급된 원산지증명서를 대체하기 위하여 재발급되는 원산지증명서의 경우에는 당초 발급된 원산지증명서의 발급일로부터 1년으로 한다.
- 한-칠레 FTA : 서명일부터 2년
- 한-페루 FTA : 발급일부터 1년. 다만, 원산지증명서에 기재된 물품이 비당사국 관세당국의 관할 하에 일시적으로 보관된 경우에는 2년으로 한다.
- 한-미 FTA : 발급일부터 4년
- 한-호주 FTA : (기관발급) 발급일부터 2년, (자율발급) 서명일부터 2년
- 한-캐나다 FTA : 서명일부터 2년
- 한-뉴질랜드 FTA : 서명일부터 2년
- 한-베트남 FTA : 발급일 다음 날부터 1년

- 다만, 원산지증명서의 유효기간의 계산을 할 때 다음의 경우에 따른 기간은 제외하여 계산하여야 합니다.

1. 원산지증명서의 유효기간이 지나기 전에 물품이 수입항에 도착한 경우
: 물품이 수입항에 도착한 다음 날부터 해당 물품에 대한 협정관세 적용을 신청한 날까지의 기간
2. 천재지변 등 불가항력에 따른 운송지연, 그 밖에 이에 준하는 사유가 발생한 경우 : 해당 사유가 발생한 다음 날부터 소멸된 날까지의 기간

관련법령

FTA 특례법 제8조(협정관세의 적용신청 등)

FTA 특례법 시행령 제4조(협정관세의 적용신청) 및 제6조(원산지증명서)

7 원산지증명서와 실제 수입간 차이 발생시 적용 관세

질문

- 원산지증명서와 실제 수입 분의 수량, 중량이 서로 다를 경우에 특혜관세는 얼마나 받을 수 있나요?

답변

- 원산지증명서에 기재된 수량, 중량만큼 원산지증명서가 보증을 하고 있는 것이므로 원산지증명서를 기준으로 협정관세를 적용할 수 있는 수량, 중량을 판단하게 됩니다.

- 원산지증명서상 수량 등을 초과한 경우에는 초과된 물량에 대해서는 실행세율을 적용하고, 초과된 물량에 대해 별도의 원산지증명서를 제출하는 경우 또는 수입신고 수량과 일치하는 원산지증명서 제출에 한하여 협정관세 적용이 가능*합니다.

* 수입신고 수리후 협정관세 적용 신청에도 동일하게 적용

- 원산지증명서는 1회 선적분(one single consignment)에 대해 작성되기 때문에 미달된 수량에 대해서는 추가 사용이 불가능합니다.

- 참고로, 상기와 같이 원산지증명서는 원칙적으로 1회 선적분에 한해 사용이 가능하므로 분할수입시 특혜관세 적용이 불가능하나, 동일선적분에 대하여 B/L분할신고할 경우에는 원산지증명서를 분할하여 분할신고분에 대해서도 특혜관세 적용이 가능합니다.

※ 단, 이 경우 원산지증명서상에 표시하여, 중량 등을 기준으로 잔량관리 필요

질문

- FTA 협정관세율을 적용받기 위한 필요한 운송요건이란 무엇인가요?

답변

- 해당물품이 수출당사국을 출발하여 중간에 다른 나라를 거치지 않고 곧바로 수입당사국으로 운송되는 경우에 한하여 특혜를 제공하는 것이 운송의 기본원칙입니다.
- 다만 비당사국을 거치더라도 그 나라에서 환적 등 운송에 필요한 작업 외의 다른 행위가 없으면 일정조건하에서 협정관세를 적용할 수 있는 예외가 인정되고 있습니다.
- 협정에서는 직접운송요건과 비당사국 경유의 한도를 함께 규정한 경우와 경유요건만을 규정한 경우가 있습니다.
- 직접운송요건과 경유요건을 함께 규정한 협정은 한-싱가포르, 한-EFTA, 한-아세안, 한-인도, 한-EU, 한-페루, 한-터키, 한-호주, 한-뉴질랜드, 한-베트남, 한-중 협정인데, 운송 도중에 비당사국 영역에서 환적 등 특정 행위만 이루어지고 다른 작업이 없는 경우에는 비당사국 경유 운송이 인정되는 것입니다.
- 직접운송요건이 없이 경유요건만 규정한 협정은 한-칠레, 한-미, 한-캐나다 협정인데, 한-칠레, 한-미 협정에서는 수출 당시 수입당사국을 최종 목적지로 하여 발송할 필요가 없고, 수출당사국에서 수출하여 비당사국 보세구역에 장치하였다가 구매자가 나타나면 그 때 계약하여 수입당사국으로 운송한 경우에도 특혜대상이 될 수 있으며, 이 경우 비당사국 경유하는 동안 세관의 통제하에서 상품을 양호한 상태로 유지하기 위한 작업 이외의 가공이 없었다는 것이 입증되면 비당사국 경유 운송이 인정되나, 한-캐나다 협정은 상품이 비당사국의 영역에서 거래 또는 소비되지 않아야 함을 규정하고 있으므로, 한-칠레 및 한-미 협정과 이 점에서 운송요건에 차이를 두고 있습니다.

질문

- 전자상거래를 통하여 해외에서 직접구매한 물품을 통관 당시 협정세율을 적용받지 못하였는데 원산지증명서를 구비하면 사후협정 적용 신청이 가능한가요?

답변

- FTA 특례법에 따르면, 수입신고의 수리 전까지 협정관세의 적용을 신청하지 못한 수입자는 수입신고수리일로부터 1년 이내에 협정관세의 신청을 할 수 있습니다.
- 마찬가지로 전자상거래를 통하여 구매한 물품이 특송화물로 도착하여 이미 일반세율로 통관한(관세를 납부한 후) 경우라면, FTA 특례법에서 규정한 필수서류를 구비하여 사후에 관세를 환급받을 수 있습니다.
- 즉, FTA 특례법에 따른 협정관세 사후적용 신청기간(수입신고 수리일부터 1년) 이내에 협정관세적용신청서에 유효한 원산지증명서 및 경정청구서 등을 첨부하여 통관한 세관(납세심사부서)에 제출하면 차액관세를 환급받을 수 있습니다.

※ 구비서류

- FTA특례법 시행 규칙 별지 제1호서식의 협정관세적용신청서
- 원산지증명서 원본(세관장이 인정하는 경우에는 원산지증명서 원본을 스캔 등의 방법으로 전자이미지화 한 것 또는 별표 1의 원산지증명서 사본 제출 스탬프를 날인한 사본으로 제출 가능)
- 「수입통관 사무처리에 관한 고시」 제48조제2항에 따라 경정청구 내용을 기재한 수입·납세신고정정신청서
- FTA 특례법 제2조 제1항제5호에 따른 원산지증빙서류(세관장이 요구하는 경우에만 해당)

10 원산지인증수출자 제도

질문

- EU로 6,000유로를 초과하여 수출하는 경우 원산지인증수출자로 인증을 받아야만 원산지증명서 발급이 가능하다는데, 원산지인증수출자제도는 어떤 제도입니까?

답변

- 원산지인증수출자제도는 원산지증명능력이 있다고 세관이 인증한 수출 업체는 한-EU 협정에서는 물품의 가격이 6,000유로를 초과하는 수출의 경우 원산지신고서를 발급할 수 있고, 기관발급 원산지증명서의 발급 신청 시에는 첨부서류 간소화 혜택을 부여하는 제도입니다.
- 인증수출자 제도는 업체별 원산지인증수출자와 품목별 원산지인증수출자로 구분되는데, 업체별 원산지인증수출자 제도는 해당 업체에 대해 모든 수출 물품과 모든 FTA협정에 대해 원산지증명 능력이 있다고 인증하는 것이고, 품목별 원산지인증수출자 제도는 당해 업체가 선택한 물품(HS code 6단위 기준)에 대해 선택한 FTA협정에 한해서만 원산지증명 능력이 있다고 인증하는 제도입니다.
- 품목별 원산지인증수출자는 원산지결정기준을 충족하는 물품을 수출하는 자가 원산지증명서 작성대장 비치·관리하고 원산지관리전담자를 지정·운영하면 신청할 수 있는데, 업체별 원산지인증수출자는 원산지결정기준 충족 여부를 증명할 수 있는 전산시스템 보유하거나 증명할 능력을 갖춘 것을 요구하는 등 신청 요건을 좀 더 까다롭게 하고 있습니다.

관련법령

FTA 특례법 시행규칙 제17조(업체별 원산지인증수출자) 및 제18조(품목별 원산지인증수출자)

품목분류

11 품목분류 및 품목번호(HSK)의 정의

질문

- 품목분류 및 품목번호(HSK)란 무엇인가요?

답변

- 품목분류는 전 세계에서 거래되는 각종 물품을 세계관세기구(WCO)가 정한 국제통일상품분류체계(HS)에 따라 하나의 코드번호(Heading)에 분류하는 것으로서 국제통일상품분류체계에 관한 국제협약(The International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System : HS 협약)에 의해 체약국은 HS체계에서 정한 원칙에 따라 품목분류업무를 수행합니다.
 - 국제통일상품분류체계(HS)는 관세, 무역통계, 운송, 보험 등과 같은 다양한 목적에 사용될 수 있도록 만든 다목적 상품분류제도로써, 이러한 HS제정의 목적은 상품분류 체계의 통일을 기하여 국제무역을 원활히 하고 관세율 적용의 일관성을 유지하기 위한 것입니다.
- 품목번호(HSK)는 국제 공통으로 사용하는 HS 협약상의 HS 품목분류표(6단위 코드)를 기초로 하여 우리나라의 관세율 또는 통계 등의 필요에 따라 이를 다시 10단위 코드로 세분화한 것입니다.
 - 주요 교섭국 관세율표, 관세율해설서, 품목분류결정사례는 ‘관세법령정보 포털(<https://unipass.customs.go.kr/clip/index.do>)’ 사이트에서 조회 가능합니다.

※ HS코드의 구조 : 0102.90-9010(10단위 HSK)

- 01 : 류(Chapter) → 산동물이 분류되는 류(類)로서 앞 2자리를 말함.
- 0102 : 호(Heading) → 소(牛)가 분류되는 호(號)로서 앞 4자리를 말함.
- 0102.90 : 소호(Subheading) → 기타의 소가 분류되는 소호(小號)로서 앞 5,6자리를 말함.
- 0102.90-9010 : 『젓소』가 분류되는 10자리 코드임. 7단위 이하는 6단위에서 정하는 범위 내에서 각국이 이를 세분하여 사용할 수 있음. 우리나라는 마지막 4자리를 세분하여 10단위로 사용하고 있음.

12 고추(신선·냉장, 냉동, 건조)의 품목분류

질문

○ 고추를 수입(신선·냉장, 냉동, 건조) 할 경우 품목분류가 어떻게 되나요?

답변

- 고추(피망, 파프리카 포함)는 신선·냉장, 냉동의 경우는 채소로 보아 관세율표상 제07류에 분류되지만, 건조한 것 또는 부수거나 잘게 부순 것은 향신료로 보아 제09류에 분류됩니다. 제조형태에 따라 다음과 같이 분류됩니다.
- ➡ 신선·냉장한 고추는 제0709.60-9000호에 분류
 - ➡ 냉동한 고추는 제0710.80-7000호에 분류
 - ➡ 건조한 고추(부수지도 잘게 부수지도 않은 것)는 제0904.21-0000호에 분류
 - ➡ 부수거나 잘게 부순 고추는 제0904.22-0000호에 분류

〈 냉동고추와 건조고추의 분류기준 〉

가. 다음의 요건을 모두 충족하는 경우 품목번호 제0710호에 분류한다.

- 1) 고추 과육(果肉)의 내부까지 완전히 냉동되어 있을 것
- 2) 고추의 색깔 및 과형(果形), 과육의 조직이 신선한 고추로서의 특성을 유지하고 있을 것
- 3) 고추 자체의 수분 함유량이 전 중량의 100분의 80[작은 매운 고추(절단하지 않은 완전한 상태에서 꼭지를 제외한 전체 길이가 7센티미터 이하인 것으로 한정한다)는 수분 함유량이 전 중량의 100분의 70] 이상일 것

나. 가목1)의 요건을 충족하되, 가목2) 및 3) 요건을 충족하지 못하는 경우 품목번호 제0904호에 분류한다.

다. 가목 및 나목의 물품이 혼합된 경우로서 분리가 가능한 경우에는 각각 분리하여 해당 호에 분류한다.

관련법령

관세법 제85조에 따른 품목분류의 적용기준에 관한 규칙 별표 제8호

13 쌀(rice) 관련 제품의 품목분류

질문

○ 쌀(rice) 관련 제품의 품목분류는 어떻게 되나요?

답변

○ 쌀은 관세율표상 제10류에 해당하는 곡물로서, 일반적으로 제10류에서 껍질을 벗긴 곡물 또는 기타 가공한 곡물은 제외하나, 쌀은 예외적으로 현미·정미·연마미·광택미·반숙미 또는 쇄미도 제1006호에 분류됩니다.

- ➡ 벼 : 제1006.10-0000호에 분류
- ➡ 낱알상의 흑미 : 제1006.20호(정미가 아닌 현미로 분류)에 분류
- ➡ 정미(연마·광택 여부에 상관없다) : 제1006.30호에 분류
- ➡ 쇄미 : 제1006.40-0000호에 분류
- ➡ 쌀가루(제11류 주 제2호의 ‘분’의 규정에 적합한 것) : 제1102.90-2000호에 분류
- ➡ 가래떡 : 제1901.90-9091호에 분류
- ➡ 떡볶이 물품 : 제1901.90-9091호에 분류
- ➡ 낱알상의 삶거나 찐쌀 : 제1904.90-1010호에 분류

— < 찌거나 삶은 곡물(관세율표상의 곡물을 말하며, 옥수수는 제외한다)의 분류기준 > —

다음의 요건을 모두 충족하는 경우 품목번호 제1904호에 분류한다.

- 1) 찌거나 삶은 곡물의 단면을 전자현미경으로 관찰할 때 곡물 내부에 있는 전분입자의 모양이 중심부까지 완전히 파괴된 것
- 2) X-선 회절분석(回折分析) 시 생 곡물의 결정구조가 비결정질로 변형된 것

관련법령

관세법 제85조에 따른 품목분류의 적용기준에 관한 규칙 별표 제20호

14 대두(Soybean) 관련 물품의 품목분류

질문

○ 대두(Soybean), 대두분말, 두유, 두부의 품목분류는?

답변

- 대두(Soybean)는 주로 지질과 단백질을 함유한 콩으로서, 전분을 다량 함유한 제07류의 채두류(녹두·팥·강낭콩 등)와는 다르게 채유용에 적합한 종자로 보아 제12류로 분류되며, 제조공정이나 물품의 성상 등에 따라서 품목번호가 다양하게 분류됩니다.
- ➡ 대두(파쇄 여부 불문) : 제1201호에 분류(용도에 따라 10단위 결정)
- ➡ 대두분(1.25mm 금속망체 통과율 95%이상에 한함) : 제1208.10-0000호에 분류
- ➡ 대두 조제품(예: 두유, 삶거나 볶은 것으로 기준에 적합한 대두, 콩자반 등) : 제2008.19-9000호에 분류
- ➡ 대두단백질 농축물 : 제2106.10호(예: 두부 제2106.10-1000호)에 분류
- ➡ 유리대두단백(Protein isolate, 단백질 90%이상) : 제3504.00-2030호에 분류

〈 찌(삶은) 대두, 볶은(튀긴) 대두의 분류기준 〉

제28호(찌거나 삶은 대두) 다음의 요건을 모두 충족하는 경우 품목번호 제2008호에 분류한다.

- 1) 관능검사(官能檢査) 결과 비린 맛과 쓴 맛이 없을 것
- 2) 껍질을 제거한 대두의 총 단백질 중 수용성 단백질의 함유량이 100분의 10 이하일 것

제29호(볶거나 튀긴 대두) 다음의 요건을 모두 충족하는 경우 품목번호 제2008호에 분류한다.

- 1) 관능검사 결과 비린 맛이 없어야 하고, 고소한 맛과 향을 가질 것
- 2) 껍질을 제거한 대두의 총 단백질 중 수용성 단백질의 함유량이 100분의 10 이하일 것

관련법령

관세법 제85조에 따른 품목분류의 적용기준에 관한 규칙 별표 제28호 및 제29호

15 당면과 만두 등 파스타의 품목분류

질문

- 전분으로 만든 당면과 냉동 만두의 품목분류는 어떻게 되나요?

답변

- 관세율표 제1902호에는 “파스타[조리한 것인지 또는 육(肉)이나 그 밖의 물품으로 속을 채운 것인지에 상관없으며 스파게티·마카로니·누들·라자니아(lasagne)·노키(gnocchi)·라비올리(ravioli)·카넬로니(cannelloni) 등과 같이 그 밖의 방법으로 조제한 것을 포함한다]”가 분류되며,
- 당면(chinese vermicelli)과 만두는 파스타가 분류되는 제1902호에 분류됩니다. 당면은 식품공전에 의하면, 전분(80%이상)을 주원료로 하여 제조한 것을 말합니다.
- ➡ 당면 : 기타 조리하지 아니한 파스타가 분류되는 제1902.19-2000호에 분류
- ➡ 만두 : 속을 채운 파스타가 분류되는 제1902.20-0000호에 분류

파스타(Pasta)[관세율표해설서 제1902호의 내용]

- 소맥·옥수수·쌀·감자 등의 세몰리나(semolina)나 가루로 만든 발효하지 않은 물품으로 세몰리나나 가루(또는 이들의 상호혼합물)을 물로 혼합하여 말랑말랑한 덩어리로 반죽하며 다른 성분을 첨가하기도 한다.
- 이 말랑말랑한 덩어리는 여러 가지 방법에 의하여 여러 가지 형태(예: 튜브·스트립·필라멘트·조가비·구슬·알갱이·별·팔꿈치형·문자형)로 만들어지며, 때로는 완제품의 명칭(예: 마카로니·타글리아텔리·스파게티·누들)은 이들의 모양에서 유래되는 경우가 있다.
- 조리하면 이들의 기본형태를 변형시킴이 없이 유연하게 된다.
- 속을 채운 파스타는(조리한 것인지 또는 그 밖의 방법으로 조제한 것인지에 상관없다) 내부의 육함량이 전중량의 20%를 초과하더라도 제1902호에 분류된다.

16 삼투탈수 후 건조한 열대과실의 품목분류

질문

- 열대과일인 파인애플, 파파야, 망고 등을 설탕시럽에 담가 삼투탈수한 것을 건조한 물품에 대한 품목분류는?

답변

- 건조한 열대과실(파인애플, 파파야, 망고 등)은 원 과실의 관능이 거의 그대로 유지되는 상태로 수입되는데, 과육을 삼투탈수 후 건조하는 방식으로 제조된 것입니다.
- 관세율표 해설서 제2008호 (10)항에 “삼투 탈수방식(osmotic dehydration)으로 보존처리한 과실. ‘삼투 탈수’란 과실 조각을 장시간 농축한 후 설탕시럽에 담가 과실의 수분과 자연당(natural sugar) 대부분을 시럽의 설탕으로 대체하는 방식을 말한다. 삼투 탈수 후 수분 함량을 더 줄이기 위해 열풍 건조(air-dried)하기도 한다” 라고 설명하고 있습니다.
- 따라서, 열대과실들을 장시간 설탕시럽에 담가 삼투탈수시킨 후 건조한 물품들은 제2008호의 각 해당 호에 분류합니다.

➡ 삼투탈수한 파인애플 : 제2008.20-0000호에 분류

➡ 삼투탈수한 파파야 : 제2008.99-9000호에 분류

➡ 삼투탈수한 망고 : 제2008.99-9000호에 분류

〈 삼투탈수(Osmotic dehydration) 정의 〉

농도가 다른 두 액체를 반투막으로 막아놓았을 때, 농도가 낮은 쪽에서 농도가 높은 쪽으로 용매가 옮겨가는 현상인 삼투압을 이용한 탈수방법으로 채소나 과일 등의 탈수에 이용된다.

17 장류(간장, 된장, 고추장), 낫또의 품목분류

질문

- 간장, 된장 등 장류 및 낫또에 대한 품목분류는 어떻게 되나요?

답변

- 관세율표해설서 제2103호 (A)에 “여러 성분(계란·채소·육·과실·분·전분·유·식초·설탕·향신료·겨자·향미료 등)으로 만들어진 특정요리(육·어류·샐러드 등)에 향미료로 사용되는, 보통 높은 향신성을 가진 조제품이 분류된다. ... 소스는 보통 음식물의 조리 중 또는 공급하기 전에 첨가한다.... 이들 조제품은 그 자체로는 식용하지 않지만 소스 등 과 같이 특정 요리의 조제 또는 요리에 곁들여 사용되는 것으로서 제20류의 조제 또는 저장처리한 채소 및 과실과는 구별된다.” 라고 구체적으로 설명하고 있습니다.
- 장류는 바로 식용에 공하는 형태가 아닌, 소스와 소스용 조제품으로 보아 제2103호에 해당되므로 다음과 같이 분류됩니다.
- ➡ 간장: 제2103.10-0000호; 된장: 제2103.90-1010호; 고추장: 제2103.90-1030호에 분류
- 하지만 낫또는 바실러스균으로 발효시킨 식품으로서 대두를 그 밖의 방법으로 조제하거나 보존처리한 것으로 제2008.19-9000호에 분류됩니다.

〈 낫또의 제조방법 〉

삶은 콩(大豆)을 벧짚으로 싸서 40도 정도의 보온상태로 약 하루 정도 보관하면 된다. 벧짚에 붙어 있던 낫또균이 콩으로 이동하여 증식함으로써 발효가 일어나고 낫또가 완성되는 것이다. 최근에는 대량소비에 부응하기 위하여, 혹은 전통적인 제조법으로는 질 좋은 벧짚을 확보하기 어려운 점도 있어서 순수 배양한 낫또균을 이용하는 제조가 주류를 이루고 있다. 즉, 삶은 콩을 발포 스티롤 용기나 종이팩에 넣고 여기에 순수 배양한 낫또균의 분산액을 뿌린다. 이것을 적당한 온도로 보관하면 낫또균이 증식하여 발효된다.

특수통관

질문

- 일반 여행자가 한국으로 반입할 수 있는 휴대품의 면세범위가 궁금합니다.

답변

- **여행자휴대품의 면세범위는 다음과 같습니다.**
- 해외에서 취득한 물품(선물 등 무상물품 및 국내면세점에서 구입 후 재반입 물품 포함)으로서 **전체과세가격합계액 US\$ 600**
 - 술 1병(1ℓ 이하로서 US\$ 400이하의 것), 향수 60ml
 - * 다만, 2ℓ 용량의 주류 1병을 반입하는 경우 1ℓ 를 공제하지 않고 전체 취득가격에 대하여 과세하고, 1ℓ 이하의 주류라 하더라도 US\$ 400을 초과하는 경우에도 전체에 대하여 과세
 - 껌 200개비, 엽껌 50개비, 전자담배 니코틴용액 20ml, 기타유형 110g, 그 밖의 담배 250g 중 한 종류
(만 19세 미만자가 반입하는 술과 담배는 과세함)
 - 여행자가 출국시 세관에서 반출확인한 물품으로서 본인이 재반입하는 물품 (반출확인서류 제출시)
 - 일시입국하는 자가 본인이 사용하고 재반출할 목적으로 직접 휴대하여 수입하거나 별도 수입하는 신변용품, 신변장식용품 및 직업용품으로서 재반출조건부로 일시반입을 허용하는 경우
 - 정부, 지방자치단체, 국제기구간에 기증되었거나 기증될 통상적인 선물용품으로 세관장이 타당하다고 인정하는 물품
 - 비거주자(우범여행자는 제외)가 현재 사용중인 물품으로서 직접 휴대하여 수입하는 스틸 및 활동사진 카메라, 슬라이드 또는 필름 프로젝터와 그 부속품, 망원경, 휴대용 테이프녹음기 및 CD재생기, 휴대용 라디오수신기, 휴대폰, 휴대용 TV세트, 휴대용 타자기, 휴대용 개인용 컴퓨터와 그 부분품, 휴대용 전자계산기, 유모차, 장애자용 휠체어
 - 농림축수산물 및 한약재 등의 물품은 총량 40kg이내, 전체해외취득가격 10만원 이내의 것으로 다음의 면세통관범위에 한하며, **검역대상물품은**

검역에 합격한 경우에 한하여 면세통관 가능 함.

- * 참기름, 참깨, 꿀, 고사리 및 더덕은 각 5kg,
- * 잣은 1kg, 쇠고기, 돼지고기는 각 10kg, 기타는 품목당 5kg
- * 인삼(수삼, 백삼, 홍삼 등), 상황버섯, 차가버섯은 300g, 녹용은 150g, 기타 한약재는 품목당 3kg
- 한약의 면세통관범위는 전체해외취득가격 10만원이내로서 10품목이하이며 모발재생제(100ml) 2병, 제조환(8g) 20병, 활락환 10알, 다편환(10T入) 3갑, 소염제(50T入) 3병, 구심환(400T入)3병, 소갈환(30T入) 3병, 인삼봉황(10T入) 3갑, 삼편환 10알, 백봉환 30알, 기타의 한약은 CITES등 관련법령에서 반입을 제한하지 아니한 것으로 세관장이 타당하다고 인정하는 범위

관련법령

여행자및승무원휴대품통관에관한고시 제19조(면세범위), 제20조(농림축수산물 및 한약재 등의 면세범위), 제21조(한약의 면세범위), 제22조(면세범위 초과물품의 통관)

※ 참고사항

- 녹용은 검역후 면세통관분을 포함하여 500g까지만 과세통관 가능
- 모시와 삼베는 면세통관을 불허하고 각 3필(규격 : 50cm×6m)까지 과세통관
- 2인 이상의 동반가족이 US\$ 600을 초과하는 물품 1개 또는 1Set를 휴대반입할 경우 1인이 반입하는 것으로 간주하여 면세범위 적용
- 면세범위를 초과한 과세대상 물품에 대해 **자진신고를 불이행** 할 시, 해당 물품에 대하여 납부할 세액(관세 및 내국세 포함)의 40%에 상당하는 금액을 **가산세로 징수하며 반복적일 경우 60%에 상당하는 금액을 가산세로 징수**(관세법 제241조 제5항 제1호)

19 여행자휴대품 통관절차 및 세금

질문

- 여행자가 휴대품으로 반입한 물품이 과세대상이 될 경우, 통관절차와 세금은 얼마나 되는지 궁금합니다.

답변

- **여행자가 휴대하여 반입하는 물품으로서** 여행자의 여행목적, 여행기간, 직업, 연령과 반입 물품의 성질, 수량, 가격, 용도, 반입사유 등을 고려하여 **여행자가 통상적으로 휴대하는 것이 타당하다고** 세관장이 인정하는 물품은 여행자휴대품으로 **간이세율을 적용하여 간이하게** 통관할 수 있습니다.
 - 간이세율은 수입물품에 대한 관세·임시수입부가세 및 내국세의 세율을 기초로 단일한 세율로 정해놓은 세율입니다.

- **전체해외취득물품(선물 등 무상물품 및 국내면세점에서 구입후 재반입하는 물품 포함)의 가격이 US\$ 600을 초과하는 경우** 신고금액을 US\$로 환산한 금액에서 US\$ 600을 공제한 후 잔여금액을 원화로 환산하고 해당물품의 세율을 적용하여 과세통관할 수 있습니다.

※ (전체해외취득물품의 가격 - US\$ 600) × 간이세율 = 납부할 세액

- 다만, **2인 이상의 동반가족이 US\$ 600을 초과하는 물품 1개 또는 1Set를 휴대반입할 경우 1인이 반입하는 것으로 간주하여** 1인의 면세범위인 US\$ 600을 공제한 후 잔여금액에 대하여 과세통관합니다.
- 세금 부과시, 여행자에게 유리한 품목부터 적용하며(고세율품목부터 면세 처리), 여행자가 휴대반입하는 여행자휴대품으로 **1인당 과세대상 물품가격이 미화 1천불까지는 20%의 「단일간이세율」이 적용됩니다.**(다만, 상업용물품, 고가품, 과세형평을 현저히 저해할 우려가 있는 물품 등 간이세율 적용 배제물품은 제외)

○ 품목별 간이세율은 아래와 같습니다.

품 명	세율(%)
1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 물품 중 개별소비세가 과세되는 물품	
가. 투전기, 오락용 사행기구 그 밖의 오락용품, 수렵용 총포류	55
나. 보석·진주·별갑·산호·호박 및 상아와 이를 사용한 제품, 귀금속 제품	92만 6천원 + 463만원을 초과하는 금액의 50
다. 고급 시계, 고급 가방	37만 4백원 + 185만 2천원을 초과하는 금액의 50
라. 로열젤리	27
2. 수리선박(관세가 무세인 것을 제외한다)	2.5
3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 물품 중 기본관세율이 10 퍼센트 이상인 것으로서 개별소비세가 과세되지 아니하는 물품	
가. 모피의류, 모피의류의 부속품 그 밖의 모피제품	30
나. 가죽제 또는 콤포지션레더제의 의류와 그 부속품, 방직용 섬유와 방직용 섬유의 제품, 신발류	25
다. 녹용	32
4. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 물품. 다만, 고급모피와 그 제품, 고급용단, 고급가구, 승용자동차, 주류 및 담배를 제외한다.	20
가. 제1호부터 제3호까지에 해당하지 아니하는 물품	
나. 제1호 및 제3호에 불구하고 여행자가 휴대수입하는 물품으로 1인당 과세대상 물품가격의 합산총액이 미화 1천불 이하인 물품	

관련법령

관세법 제81조(간이세율의 적용) 및 동법 시행령 제96조(간이세율의 적용)
 관세법시행령 별표 2 간이세율
 여행자및승무원휴대품통관에관한고시 제22조(면세범위 초과물품의 통관),
 제25조(세액의 계산), 제26조(단일간이세율 적용)

질문

- 해외여행을 하고 돌아올 때 선물용으로 사오는 건강식품은 얼마나 반입할 수 있나요?

답변

- 여행자 휴대품은 ‘여행자가 휴대하여 반입하는 물품으로서 여행자의 여행 목적, 여행기간, 직업, 연령과 반입 물품의 성질, 수량, 가격, 용도, 반입사유 등을 고려하여 여행자가 통상적으로 휴대하는 것이 타당하다고 세관장이 인정하는 물품’으로서,
- 여행자 개인용의 자가사용물품
 - 선물용으로 타당하다고 인정되는 수량 또는 가격의 물품
 - 여행자가 현재 사용중이거나 명확하게 여행중에 사용한 것으로 인정되는 의류, 화장품 등의 신변용품 및 신변장식용품
 - 비거주자인 여행자 본인의 직업상 필요하다고 세관장이 인정하는 직업용구
 - 기타 여행자의 신분, 직업, 연령 등을 고려하여 관세청장이 지정한 기준에 적합한 물품을 말합니다.
- 여행자가 반입하는 건강기능식품의 자가사용 인정범위는 관련고시에 규정 없이 수입통관사무처리에 관한 고시 규정을 준용 합니다.
- 따라서 여행자가 반입하는 건강기능식품의 경우 총 6병(단, 환자가 질병 치료를 위해 수입하는 건강기능식품은 의사의 소견서 등에 의거 타당한 범위내에서 요건확인 면제)까지는 면세(과세가격은 1인당 면세한도에 포함)를 하고, 6병 초과분에 대하여는 요건확인 대상이므로 요건확인을 받아 정식수입통관을 하여야 합니다.

관련법령

여행자및승무원휴대품통관에관한고시 제4조(여행자휴대품의 인정범위), 제19조(면세범위), 수입통관사무처리에관한고시 별표11

21 해외로부터 수취되는 우편물의 통관절차

질문

- 해외에서 발송되어 우리나라에 도착하는 우편물은 어떠한 절차를 거쳐서 통관하게 되나요?

답변

- **외국에서 반입되는 우편물은 국제우편물류센터(EMS, 항공소포) 및 부산 국제우체국(선편소포)에 도착된 후 우체국의 관리 하에 개낭을 하며, 우체국 직원 입회하에 X-Ray 검사 및 개장검사를 실시합니다.**
 - 도착된 우편물 중 면세대상은 현장에서 면세 통관하거나, 현장에서 과세할 수 있는 경우는 과세통관하여 주소지의 우체국을 통해 수취인에게 배달됩니다.
 - 현장에서 과세할 수 없거나, 통관이 제한된 물품의 경우에는 “국제우편물 통관안내서”를 우체국에서 출력하여 즉시 수취인에게 발송하여 통관절차를 진행하게 합니다.
 - 우편물 통관시 과세처리가 되는 경우, 수취인은 세금을 납부해야 우편물을 수령할 수 있습니다.
- **통관안내서를 수취한 후 통관 방법은 아래와 같습니다.**
 - 개인의 자가사용 물품인 경우(간이통관신고/해당세관홈페이지에서 간이통관신청서 다운로드 가능)
 - ① 해당 **통관우체국을 방문하여 통관신청** → 일반적인 품목인 경우(세관장확인대상 등이 아닌 경우), 세관직원은 수취인과 물품을 확인한 후, 해당물품에 대하여 간이통관 처리합니다. 수취인은 납부고지서를 받은 후 우체국에서 세금 수납후 현장에서 물품을 수령할 수 있습니다.
 - ② 인터넷(<http://unipass.customs.go.kr>), 모바일(<http://m.customs.go.kr>), 우편, 팩스(032-720-7491, 7492) 또는 이메일(minwon9@customs.go.kr)을 통하여 원격지 통관신청 → 통관접수 후 세관직원은 해당물품을 검사하고 특이사항이 없는 경우 간이통관 처리하여 우체국에 전달합니다.

③ 관련 제세는 아래의 방법으로 납부가 가능합니다.

- 직접납부(고지서로 은행방문수납, 국제우편물품센터 방문하여 납부)
- 우편배달부 납부(우편배달부가 납부하여야 할 세금을 수령)
- 인터넷 납부(은행 홈페이지에서 납부)
- 가상계좌 납부
- 신용카드 납부(카드로텍스 <http://www.cardrotax.or.kr>를 이용하여 납부)

○ 우리나라 거주자가 수취하는 자가사용 물품으로 인정되는 것으로서 당해물품의 물품가격이 미화 150달러 초과하는 물품은 총 과세가격을 원화로 환산하여 해당물품의 간이세율을 적용하여 과세통관합니다.

- 총과세가격(물품가격+운송료+보험료) × 간이세율 = 납부할 세액

○ 판매를 목적으로 반입하는 물품, 대가를 지급하였거나 지급하여야 할 물품 중 미화 1,000달러를 초과하는 물품, 무상으로 반입하는 물품 중(선물 등) 과세가격 5백만원 상당액을 초과하는 물품, 수취인이 일반수입신고를 신청하는 물품은 **일반수입신고**하여야 합니다.

관련법령

관세법시행규칙 제45조(관세가 면제되는 소액물품)제2항제1호

국제우편물수입통관사무처리에관한고시 제8조(현장면세), 제9조(현장과세),

제14조(일반수입신고대상 우편물)

22 외국에서 오는 특급택송물품 통관절차

질문

- DHL, Fedex, UPS 등 특급택송물품 취급업체가 배달하는 물품은 어떤 통관절차를 거쳐 배송이 되나요?

답변

- 특급택송물품의 통관절차는 물품이 도착하면 해당 특송업체에서 수취인에게 물품도착 통보를 하며 특송업체에서 수입신고 및 관세납부 등 통관절차를 대행하여 배달합니다.
- 특급택송업체를 이용하여 전자상거래 물품을 구입하는 수취인은 수입물품의 세금을 특송업체의 계좌로 송금하시거나, 세관에 납세보증신청한 특송업체의 세금납부 보증하에 물품을 먼저 반출하는 경우에는 수입신고수리일 이후 15일 이내에 세금을 납부하시면 됩니다. 면세처리되는 경우도 일반적으로 수입신고를 하시고 통관됩니다. 다만, 특급택송업체가 반입하는 목록통관 대상 전자상거래 물품은 수입신고하지 않고 목록통관할 수 있습니다.(목록통관 배제물품 제외)
- 특송물품에 대한 통관절차는 다음 각 호와 같이 구분하여 운영합니다.
 - 목록통관 : 국내거주자가 수취하는 자가사용물품 또는 면세되는 상용건품 중 물품가격이 미화 150불(미국 200불) 이하에 해당하는 물품은 통관목록을 세관장에게 제출함으로써 수입신고로 같음(목록통관 특송물품)
 - 간이신고 : 물품가격이 미화 150불(미국 200불)을 초과하고 2,000불 이하인 물품은 간이한 방법으로 신고(간이신고 특송물품)
 - 일반수입신고 : 물품가격이 미화 2,000불을 초과하는 물품은 법 제241조 제1항에 의한 수입신고(일반수입신고 특송물품)
- 물품가격이 2000불 이하라 하더라도, 목록통관배제대상물품과 간이신고 배제대상물품은 일반수입신고 대상입니다.

관련법령

특송물품수입통관사무처리에관한고시 제8조(신고구분)

23 특급택송에서의 목록통관

질문

- 목록통관은 무엇이며, 범위가 어떻게 되나요?

답변

- 특송화물은 국내거주자가 수취하는 물품가격이 미화 150달러(미합중국과의 협정에 따른 특송물품 통관의 특례에 해당하는 물품은 미화 200달러) 이하의 자가사용물품과 면세되는 상용건품은 목록통관이 가능합니다. 목록통관은 특송업체가 통관목록을 세관장에게 제출함으로써 수입신고와 같음하게 되나 목록통관이 배제될 경우, 일반수입신고를 진행해야 합니다.
- 아래의 목록통관 배제대상물품은 목록통관이 불가능 합니다.
 1. 의약품
 2. 한약재
 3. 야생동물 관련 제품
 4. 농림축수산물등 검역대상물품
 5. 건강기능식품
 6. 지식재산권 위반 의심물품
 7. 식품류 · 주류 · 담배류
 8. 화장품(기능성화장품, 태반함유화장품, 스테로이드제 함유화장품 및 성분미상 등 유해화장품에 한함)
 9. 적하목록 정정에 의해 선하증권 또는 항공화물운송장 내용이 추가로 제출된 물품
 10. 통관목록 중 품명 · 규격 · 수량 · 가격 · 수하인 주소지 · 수하인 전화번호 등이 부정확하게 기재된 물품
 11. 그 밖에 법 제226조에 따른 세관장확인대상물품 등 목록통관이 타당하지 아니하다고 세관장이 인정하는 물품

- 목록통관대상물품과 배제대상물품이 혼재되어 반입될 경우, 해당 화물 전체가 목록통관에서 배제됩니다.
- 한·미 FTA에서 **미국으로부터 특송물품으로 반입되는 '물품가액' 미화 200불 이하**의 자가사용물품과 상용건품은 **목록통관대상(관세면제)**으로 운영되며, 여기서 물품가액은 '미국 내에서 지급한 금액'(예 : 상품가격과 미국내 세금, 미국내 배송비 제비용 포함)을 말하며 특송업체에 지급한 우리나라로 배송되는 운송비는 제외합니다.
 - 미국발 특송화물도 목록통관에서 배제되는 물품(일반수입신고대상)의 소액면세기준금액은 현행과 동일합니다.(물품가격 미화 150불 이하)

관련법령

특송물품수입통관사무처리에관한고시 제8조(신고구분)

특송물품수입통관사무처리에관한고시 별표1 목록통관배제 대상물품

질문

- 해외에서 친구가 선물을 보냈다는데, 어디까지 왔나요? 한국에는 도착했나요?

답변

▶ **우편을 이용한 경우**

- 우편물의 배달 및 보관과 관련한 사항은 우체국에서 관할하는 부문입니다. 따라서 우편물의 배송상태 및 도착여부는 통관우체국에 문의하셔야 합니다.

[문의처] 국제우편물 도착확인 · 보관 · 배달 · 반송 · 분실확인 등
(국제우편물류센터 032-745-9733)

- 또는 인터넷에서 EMS행방조회를 통해 도착여부를 확인할 수 있습니다.
- 인터넷 우체국 (<http://ems.epost.go.kr>) 접속 후 EMS번호 입력
*EMS가 아닌 일반우편물의 경우에는 조회하실 수 없습니다.
- 참고로, 외국에서 반입되는 우편물은 국제우편물류센터(EMS, 항공소포) 및 부산국제우체국(선편소포)에 도착된 후 우체국의 관리 하에 개냥을 하며, 우체국 직원 입회하에 X-Ray 검사 및 개장검사를 실시합니다.
- 도착된 우편물 중 면세대상은 현장에서 면세하여 주소지의 우체국을 통해 수취인에게 배달됩니다.
- 과세대상 및 검역불가물품으로 통관이 제한된 물품의 경우에는 “국제우편물 통관안내서”를 우체국에서 출력하여 즉시 수취인에게 발송하여 통관절차를 진행하게 합니다. 이 경우, 해당 우편물은 우체국 책임하의 창고에 보관하게 되며, 우편물의 보관 및 재고관리 또한 우체국에서 합니다.

▶ **특급택송업체(DHL, Fedex, UPS 등)를 이용한 경우**

- 특급택송업체를 이용하여 배송하는 경우 관세청홈페이지 접속 > 조회업무서비스 ⇒ 수입화물통관진행조회 ⇒ M B/L-H B/L 조회창의 H B/L쪽에 송장번호(트래킹넘버)를 입력하시면 수입화물통관진행정보를 조회할 수 있습니다. 해당 물품의 배송 및 통관대행 관련 사항은 해당 업체에서 관할하는 부문입니다. 배송관련 문의는 특급택송업체로 문의하여야 합니다.

25 소액면세물품의 합산과세

질문

- 해외구매 사이트에서 각 물품가격 미화150불 이하로 2건을 구매하였는데, 과세가 되었습니다. 150불 이하이면 면세가 되는 게 맞지 않나요?

답변

- **관세법 제94조 소액물품의 면세조항**에 따라 물품가격이 미화 150불 이하이며 자가사용 물품으로 인정되는 경우에는 관세가 면제됩니다.
- 다만, 다음의 조건 중 하나에 해당할 경우 물품가격 미화150불 이하의 물품도 소액면세 기준을 제외시키고 전체에 대해 합산과세하게 됩니다.
 1. 하나의 선하증권(B/L)이나 항공화물운송장(AWB)으로 반입된 과세대상 물품을 면세범위 내로 분할하여 수입통관하는 경우
 2. 입항일이 같은 두건 이상의 물품(B/L 또는 AWB기준)을 반입하여 수입통관하는 경우. 다만, 둘 이상의 국가로부터 반입한 물품은 제외한다.
 3. 같은 해외공급자로부터 같은 날짜에 구매한 과세대상물품을 면세범위내로 분할 반입하여 수입통관하는 경우

관련법령

수입통관사무처리에관한고시 제68조(합산과세 기준)

질문

- 외국의 인터넷 사이트 등을 통해 의약품(건강기능식품)을 구매시 통관절차는 어떻게 되나요?

답변

- 건강기능(보조)식품이나 의약품인 경우의 자가사용 인정기준은 각각 총 6병(6병을 초과하는 의약품인 경우에는 의약품 용법상 3개월 복용량)이며, 면세통관범위를 초과하는 경우에는 요건확인대상입니다. 다만, 환자가 질병치료를 위해 수입하는 건강기능식품은 의사의 소견서 등에 의거 타당한 범위내에서 요건확인을 면제해주고 있습니다.
- 다만, 다음의 물품은 면세통관범위인 경우라도 해당 법령에서 정한 수입요건을 충족하여야 합니다.(수입요건확인대상)
- CITES규제물품(사향 등) 성분이 함유된 물품
 - 식품의약품안전처장의 수입 불허 또는 유해의약품 통보를 받은 품목
 - 외포장상 성분표시가 불명확한 물품
 - 에페드린, 놀에페드린, 슈도에페드린, 에르고타민, 에르고메트린 함유 단일 완제의약품의 경우
- 건강기능식품의 경우 우피유래 성분이나 의약품성분이 포함되어 있을 경우 통관이 제한됩니다. 우선 수입하고자하는 물품의 원료 성분을 확인한 뒤 식품의약품안전처에 질의하여 의약품 성분 또는 유해성분 함유여부를 확인해 보시고 수입하시기 바랍니다.

관련법령

수입통관사무처리에관한고시 별표11 자가사용 인정기준

질문

- 이사물품을 통관할 수 있는 이사자 등의 기준은 무엇입니까?

답변

- “이사자”라 함은 우리나라로 주거를 이전할 목적으로 입국하는 자 중 아래에 해당하는 자를 말합니다.
- 1) 우리나라 국민(재외영주권자 제외)으로서 외국에 주거를 설정하여 1년(가족을 동반한 경우에는 6개월)이상 거주한 자
 - 2) 외국인(시민권자 포함) 또는 해외거주여권을 소지한 우리나라 국민(재외영주권자)으로서 우리나라에 주거를 설정하여 1년(가족을 동반한 경우에는 6개월) 이상 거주할 자
- “단기체류자”라 함은 우리나라에 체류할 목적으로 입국하거나 외국에서 체류하다가 입국하는 자 중 아래에 해당하는 자를 말합니다.
- 1) 우리나라 국민으로 해외에 주거를 설정하여 3월 이상 1년(가족을 동반한 경우에는 3월 이상 6개월)미만 거주한 자
 - 2) 외국인(재외영주권자 포함)으로서 우리나라에 주거를 설정하여 3월 이상 1년(가족을 동반한 경우에는 3월 이상 6개월)미만 거주하려는 자
- ※ 유의사항
- 이사자 및 단기체류자의 우리나라 국민의 거주기간은 외국에 주거를 설정하여 거주하기 위한 최초 출국일자와 최종 입국일자로 계산하며, 외국인의 경우 「출입국관리법」에 따른 체류자격별 외국인입국허가서, 고용계약서 등으로 확인되는 기간을 기준으로 한다.
- 기간 계산에 있어서 우리나라 국민인 이사자는 이사자 전체 거주기간 중 3분의2 이상을 외국에서 체류하여야 한다.

관련법령

관세법 제48조(관세가 면제되는 휴대품 등)

이사물품 수입통관 사무처리에 관한 고시 제2조(정의), 제3조(기간의 계산)

28 이사자 등의 거주기간 확인

질문

- 이사자의 해외거주기간은 어떤 서류로 확인합니까?

답변

- 우리나라 국민(재외영주권자 제외)의 경우 여권상의 출국일자에서 입국일자에 의하여 확인하되 재발급여권만을 소지한 자는 구여권을 제출토록 하고 있으며, 출입국에 관한 사실증명서 제출자의 경우 동 서류에 의하여 거주기간을 확인합니다.
- 재외영주권자의 경우 거주기간이 명시된 고용계약서, 전세계약서 등 세관장이 타당하다고 인정하는 거주이전 증명서류에 의하여 인터뷰 또는 전화 등으로 고용계약서 등의 진위여부를 확인하고 있습니다. 또한, 영주귀국의 경우 외교통상부장관이 발급한 여권 실효확인서로 확인합니다.
- 외국인의 경우 출입국관리사무소장이 발행하는 외국인등록증. 다만, 외국인등록증이 발급되기 전에는 여권법에 의한 비자 또는 국내 고용계약서 등으로 확인할 수 있습니다.

관련법령

이사물품 수입통관 사무처리에 관한 고시 제4조(이사물품 인정범위)

※ 유의사항

- 재외영주권자의 경우, 『재외국민국내거소증』 (법무부 출입국관리사무소 발급)의 제출을 요구하는 경우도 있음

질문

○ 자동차를 이사물품으로 통관하고자 하는데 전반적인 내용을 알고 싶습니다.

답변

○ 이사물품으로 자동차를 통관할 수 있는 대상은 다음과 같습니다.

가. 이사자일 것

구 분	이 사 자		확인방법
우리나라 국민 (영주권자제외)	외국에서 1년 이상 거주 한 후 귀국하는 자	가족을 동반하고 외국에서 6월 이상 거주한 후 귀국 하는 자	여권상의 출입국일자 (출국일 ~ 입국일 기준)
영 주 권 자	우리나라에서 1년 이상 거주할 자(영주귀국자 포함)	가족을 동반하고 6월 이상 우리나라에서 거주할 자	여권무효 확인서 또는 재외국민국내거소증·고 용계약서 등
외 국 인 (시민권자)	우리나라에서 1년 이상 거주할 자		외국인등록증 또는 외국 국적동포국내거소신고증

나. 이사물품으로 인정받기 위한 자동차 요건(전제조건)

- 이사자의 입국일(영주권포기일, 외국국적 상실일 등)로부터 6월 이내 도착(당해 이사물품을 적재한 선박 또는 항공기의 입항일을 말함)된 자동차
- 「자동차관리법」 제3조상 승용자동차 또는 이륜자동차(승합자동차 · 화물자동차 · 홈카 · 캠핑카 등 제외)로서 가구당 1대에 한함
- 전거주지에서 이사자 본인 또는 동반가족 명의로 등록하여 3월 이상 경과한 것으로 자동차의 보유기간 계산은
 - ① 전거주지에서 이사자 본인 또는 동반가족 명의로 등록한 날(임시등록 일 포함)부터 등록명의인의 입국일까지의 기간
 - ② 동반가족 중 일부가 등록명의인보다 늦게 입국하면서 자동차를 반입시
에는 그 입국일

다만, 선적일이 입국일보다 7일 이상 빠른 경우 ⇒등록일로부터 선적일
까지의 기간

- ※ 자동차등록증(Registration Card), 소유증명서(Title) 등 거주한 국가별
특성에 따라 자동차등록일을 확인할 수 있는 증거서류를 제출하여야 함

○ 이사물품에 대한 자동차 세금

가. 모든 자동차 과세(단, 이사물품으로 통관할 수 있는 자동차로서 우리나라
에서 수출된 자동차를 이사자가 반입할 경우 면세)

- ※ 외국 현지공장에서 생산한 우리나라 회사 상표의 자동차는 수출된
자동차가 아님

나. 세액산출(관세, 개별소비세, 교육세, 부가가치세 포함)

- 승용자동차(개별소비세 5% 기준)
 - 과세가격 × 약26.52%(배기량 1,000cc 초과)
 - 과세가격 × 약18.8% (배기량 1,000cc 이하)
- 이륜자동차(개별소비세 5% 기준)
 - 과세가격 × 약26.52%(총배기량 125cc 초과, 정격출력 1킬로와트 초과)
 - 과세가격 × 약18.8%(위에 해당되지 않는 경우)
- ※ '18년 말까지 개별소비세 5% → 3.5% 한시적 인하

다. 과세가격 산출방법

- 승용자동차
 - 정기적으로 발행되는 자동차가격에 관한 책자(Blue Book 등)에 게재된
신차가격(List Price)에서 최초등록일 이후 수입신고일까지 사용기간을
제감후 잔존율을 적용, 계산한 가격에 운송료 및 운송관련 보험료를
포함한 가격
 - 중고자동차를 구입한 경우 제작년도 말일을 사용가치 감소분 계산시점으로 적용
(단, 전소유주의 최초 자동차등록일이 확인되는 경우 최초등록일 적용가능)
- 이륜자동차
 - 이륜자동차의 신차가격을 기준으로 가치 감소분을 공제한 가격 등

라. 예상세액 조회

관세청홈페이지(www.customs.go.kr)접속-> 조회업무서비스 ⇒ 예상세액
조회 ⇒ 이사화물 자동차 예상세액을 조회하실 수 있습니다.

관련법령

이사물품 수입통관 사무처리에 관한 고시 제7조(과세가격의 결정)

※ 유의사항

가. 자동차는 통관후 수입신고필증상의 본인 또는 동반가족 명의로 등록
하여야 함(타인명의 불가)

○ 등록 시 지방세법에 의한 등록세 등을 납부하여야 함

나. 이사물품으로 통관하더라도 세관통관 후 자기인증, 배출가스인증 및 소음인증
절차 등을 거쳐야 하므로 사전에 인증면제 여부 등을 해당부서에 확인한 후
자동차를 반입함이 필요

○ 자기인증 : 교통안전공단(1577-0990 / <http://www.kotsa.or.kr>)

○ 배출가스인증 및 소음인증 : 국립환경과학원 교통환경 연구소
(032-560-7636~7639 / <https://kencis.me.go.kr>)

부활

질문

- 인터넷을 통하여 해외구매자에게 물품을 판매하고 있습니다. 전자상거래 수출신고를 하고 싶은데 어떻게 해야 하나요?

답변

- 인터넷을 통하여 해외로 물품을 판매하는 업체가 판매실적을 수출실적으로 인정받거나 환급을 받고자 하는 경우 세관에 수출신고를 하여야 하는 데, 전자상거래를 통하여 물품을 판매하는 업체가 수출신고를 하기 위하여는 사전에 다음의 과정을 준비하여야 합니다.
- 관세청 인터넷 통관포털(Unipass : <http://portal.customs.go.kr>)에 회원으로 가입하고 신고인 부호를 발급 받아야 합니다.
 - 수출신고는 수출자 본인이나 관세사 등이 할 수 있으며 신고자 부호를 발급받아야 수출신고서를 작성할 수 있습니다. (전자상거래업체 ‘7’+ 숫자일련번호 4자리)
 - 관세청 인터넷 통관포털에서 통관고유부호를 신청하고 발급받은 후 관할 세관에 전자상거래 수출업체로 신고하고 신고번호를 부여 받습니다 (세관방문, 우편, FAX의 방법으로 신청서를 제출)
 - 관세청 인터넷 통관포털에 로그인하여 업무처리 > 수출통관> 신고서 작성> 수출신고서에 순차적으로 접속하여 수출신고서 작성하고 제출합니다.

관련법령

수출통관사무처리에 관한 고시 제7절 전자상거래 물품의 수출

31 수출신고수리물품의 휴대반출 및 우편발송 절차

질문

- 수출계약된 물품을 직원이나 외국 바이어가 국내에 입국하여 출국시 직접 휴대반출하거나 우편발송하는 경우 어떻게 신고해야 하나요?

답변

- 수출계약된 물품을 직원이나 외국 바이어가 국내에 입국하여 출국시 직접 휴대반출하거나 우편발송하는 경우에 **세관에 정식으로 수출신고를 하고 신고수리를 받고 수출신고필증을 발급받아 휴대반출 또는 우편발송한 후 적재확인**을 하여야 합니다.
- 수출신고수리를 받은 물품을 휴대반출하고자 하는 경우에는 다음 2가지 경우의 절차가 있습니다.
- **공항을 통하여 반출하고자 하는 경우**
 - 출국심사 세관공무원에게 수출신고필증사본을 제출하고 적재확인을 받아야 합니다.
- **항구를 통하여 반출하고자 하는 경우**
 - 외국선원(어선포함)이나 관광객 등이 부두초소근무 세관공무원에게 수출신고필증 사본을 제출하고 적재확인을 받아야 합니다.
- 또한, **수출신고 수리된 물품을 우편발송 하고자 하는 자**는 통관우체국의 세관공무원 또는 관세청장이 인정하는 바에 따라 수출우편물 발송확인 업무를 취급하는 우체국장(이하 “우체국장”이라 한다)에게 현품 및 수출신고필증을 제출하여 발송확인을 받아야 합니다.

관련법령

수출통관사무처리에관한고시 제46조(휴대타송물품의 적재관리), 제47조(우편물품의 적재)

32 수출신고필증 재교부 신청

질문

- 수출신고서를 분실했는데 재교부 가능한가요?

답변

- 신고인은 교부받은 신고필증을 다시 교부받고자 하는 때에는 수출신고필증 재교부신청서를 작성하여 세관장에게 제출하여야 하며, 관세사의 폐업 등으로 신고인이 신청할 수 없는 경우에는 해당 수출물품의 수출자가 신청 가능합니다.
- 또한 UNI-PASS를 통하여 신고인이 직접 수출신고필증을 재교부 받을 수도 있습니다.
- 참고로, 세관장은 수출신고를 수리한 때에는 세관특수청인에 관한 규정에 따른 세관특수청인을 전자적으로 날인한 수출신고필증을 교부하나, 부득이한 사정으로 신고필증을 전자적으로 교부할 수 없는 경우에는 수출신고서에 세관특수청인을 직접 날인하여 교부하고, 신고물품의 규격수가 50개를 초과하여 전산으로 입력하지 않고 신고서 및 신고필증에 상세내역사항을 별도의 붙임서류로 첨부하여 신고하는 경우에는 세관특수청인을 전자적으로 날인한 신고필증과 붙임서류의 경계면에 수출통관 사무처리에 관한 고시 별표2의 신고서 처리담당자 인장을 날인하여 교부합니다.

관련법령

수출통관사무처리에관한고시 제25조(신고필증의 재교부)

33 수출신고서류 보관기간 및 관리방법

질문

- 수출신고 자료는 반드시 보관하여야 하나요?

답변

- 신고인은 P/L신고를 하고 세관장으로부터 신고수리의 사실을 전산통보 받은 경우에는 수출신고서 및 첨부서류를 관세법 제12조 및 영 제3조 제1항 제2호의 규정에 의거하여,
 - 수출신고필증, 수출물품 가격결정에 관한 자료, 수출거래관련 계약서 또는 이에 갈음하는 서류는 당해 신고에 대한 수리일부터 3년 동안 보관하여야 하며 마이크로필름, 광디스크 등 전산매체에 의해서도 보관가능 합니다.
- 신고인이 폐업 등의 사유로 자료를 보관할 수 없는 사유가 발생한 때에는 동 사유가 발생한 날로부터 15일 이내에 보관중인 서류목록을 작성하여 당해 서류와 함께 통관지 세관장 또는 관할지세관장에게 제출해야 합니다. 다만, 관세사가 재개업을 조건으로 폐업하는 경우에는 그러하지 않습니다.
- 신고인이 보관하고 있는 서류 중 관세법령상의 보관기간이 경과한 서류는 폐기목록을 관할지세관장에게 제출하고 폐기합니다.

관련법령

수출통관사무처리에관한고시 제23조(신고자료의 보관)

환급

34 최초 환급신청 절차

질문

- 최초 환급 신청절차는?

답변

- 최초로 환급을 신청하는 자는 환급신청 전에 관할지 세관장에게 법인 또는 대표자 명의로 개설된 환급금계좌를 통보 후(서류제출),
- 소요량계산서 작성업체는 환급신청세관장에게 소요량 산정방법 신고하고
 - 수출물품명, 소요량 산정방법, 소요량 산정의 기준이 되는 기간 및 적용기간, 수출물품의 제조공정 및 공정설명서, 기타 소요량계산과 관련된 사항
- 환급신청서 작성요령(환급고시 별표 2)에 따라 전자문서(UNI PASS 이용 업체의 경우 인터넷)로 작성된 신청자료를 관세환급시스템에 전송하여야 합니다.
- 절차
 1. 환급금계좌통보서 제출(다음 각 호 서류 첨부하여 인편 또는 우편 제출)
 - 환급금계좌통보서 1부
 - 환급금 계좌 통장 사본 1부
 - 인감증명서(3개월 이내의 것으로 대표자가 2인 이상인 경우 각 대표자의 인감증명서) 또는 본인서명사실확인서 원본 1부
 2. 소요량산정방법 등 신고서 제출(인편 또는 우편)
 - 수출물품의 제조공정 및 공정설명서 첨부
 3. 환급신청 및 접수
 - 환급신청서 작성요령(환급고시 별표 2)에 따라 전자문서(UNIPASS 이용 업체의 경우 인터넷)로 작성된 신청자료를 관세환급시스템에 전송
 - 환급신청의 접수통지

- 서류제출심사대상으로 선별될 경우 접수통지 받은 날로부터 3일 이내 서류 제출

관련법령

수출용원재료에대한관세등환급사무처리예관한고시 제8조(환급신청 및 처리기간)
내지 제12조(서류제출대상 건의 심사)

질문

○ 환급신청시 필요한 서류는?

답변

○ 환급신청시 필요한 서류는 다음과 같습니다.(개별환급신청 기준)

- 환급신청서
- 수출사실확인서류 : 수출신고필증, 환급대상물품반입(적재)확인(신청서) 등
- 소요량 계산서류
- 소요원재료에 대한 납부세액 확인서류 : 수입신고필증, 기초원재료납세 증명서(이하 '기납증'), 분할증명서(이하 '분증')
- 환급금 계산내역표(조건표).

⇒ 세관장이 전산으로 확인이 가능한 서류 등 제출할 필요가 없다고 인정하는 경우 수출사실확인서류, 소요원재료에 대한 납부세액확인서류는 제출 생략 가능

※ 간이정액환급신청건의 경우 환급신청서와 수출확인서류와 함께 위탁가공 계약서, 위탁가공료지급 세금계산서등의 자료(국내 위탁가공 수출물품에 한함)만 제출합니다. 다만, 세관장이 제출할 필요가 없다고 인정하는 경우에는 수출확인서류와 위탁가공계약서 등 제출을 생략할 수 있습니다.

관련법령

수출용원재료에대한관세등환급에관한특례법시행령 제18조(환급의 신청) 제2항
수출용원재료에대한관세등환급사무처리에관한고시 제11조(서류제출대상 건의 제출서류)

질문

- 수출용 제품을 생산하는 금형을 무상공급 받아 자동차용 램프를 생산·수출하다가 그 금형 자체를 다시 수출했을 때 환급대상원재료에 해당되나요?

답변

- 환급대상원재료의 정의는 아래와 같습니다.
- 해당 수출물품에 물리적 또는 화학적으로 결합되는 물품
 - 해당 수출물품을 생산하는 공정에 투입되어 소모되는 물품. 다만, 수출물품 생산용 기계·기구 등의 작동 및 유지를 위한 물품 등 수출물품의 생산에 간접적으로 투입되어 소모되는 물품을 제외한다.
 - 해당 수출물품의 포장용품
 - 수입한 상태 그대로 수출한 경우에는 수출물품
 - 국내산 원재료와 수입원재료가 동일한 질과 특성을 가지고 상호대체사용이 가능하여 수출물품의 생산과정에서 이를 구분하지 아니하고 사용되는 원재료
- 환급대상원재료에 해당되지 않는 것
- 수출물품 생산용 기계, 공구, 사무용품의 설비용품
 - 수출물품의 작업과정 중에서 사용되는 연료, 압착가스, 윤활유, 절삭유등의 소모품
 - 국내에서 사용하다가 수출하는 물품
- 따라서, 국내에서 사용 후 수출한 물품은 수입한 상태 그대로 수출한 것이 아니므로 환급대상에서 제외됩니다.

관련법령

수출용원재료에대한관세등환급에관한특례법 제3조(환급대상원재료) 제1항

질문

- 환급대상 수출의 종류에는 어떤 것이 있나요?

답변

- 수출용원재료에 대한 관세등을 환급받을 수 있는 수출은 아래와 같습니다.
- 「관세법」에 따라 수출신고가 수리된 유상수출(무상수출은 기획재정부령이 정하는 수출에 한정)
 - 우리나라 안에서 외화를 획득하는 판매 또는 공사 중 기획재정부령이 정하는 것
 - 보세구역(기획재정부령에서 정하는 구역) 또는 자유무역지역 입주 기업체에 대한 공급
 - 그 밖의 수출로 인정되어 기획재정부령이 정하는 것
- 기획재정부령이 정하는 무상수출은 아래와 같습니다.
- 외국에서 개최되는 박람회·전시회·견본시장·영화제 등에 출품하기 위하여 무상으로 반출하는 물품의 수출. 다만, 외국에서 외화를 받고 판매된 경우에 한함
 - 해외에서 투자·건설·용역·산업설비수출 기타 이에 준하는 사업에 종사하고 있는 우리나라의 국민(법인 포함)에게 무상으로 반출하는 기계·시설자재 및 근로자용 생활필수품 기타 그 사업과 관련하여 사용하는 물품으로서 주무부장관이 지정한 기관의 장이 확인한 물품의 수출
 - 수출된 물품이 계약과 달라서 반품된 물품에 대체하기 위한 물품의 수출
 - 해외 구매자와의 수출계약을 위해 무상으로 송부하는 견본용 물품의 수출
 - 외국으로부터 가공임 또는 수리를 할 목적으로 수입된 원재료로 가공하거나 수리한 물품의 수출 또는 당해 원재료 중 가공하거나 수리하는 데 사용되지 아니한 물품의 반환을 위한 수출
 - 외국에서 위탁가공할 목적으로 반출하는 물품의 수출
 - 위탁판매를 위하여 무상으로 반출하는 물품의 수출로서 외국에서 외화를 받고 판매되는 경우

- 기타 수출로 인정되는 것 : 외국무역선(기)에 선용품 또는 기용품 공급, 원양 산업 발전법에 따라 원양어선에 무상으로 반출하는 물품중 관계기관의 장이 확인한 수출물품

관련법령

수출용원재료에대한관세등환급에관한특례법 제4조(환급대상수출 등) 제1호
및 동법 시행규칙 제2조(환급대상수출 등) 제1항

질문

- 수출용원재료의 국내거래일은 왜 중요한 것이며, 무엇을 기준으로 정하게 되나요?

답변

- 수출용원재료의 국내거래일은 정액환급률표 적용시(간이기납증 발행)에는 정액환급률표의 적용기준일이 되고, 개별 환급방법에 의한 양도세액 산출시에는 수출이행 기간등의 계산기준일이 되는 바 매우 중요합니다.
- 국내거래일은 신용장에 의하여 거래된 경우에는 내국신용장 물품수령증명서상의 인수일이 되며, 신용장 이외의 방법에 의하여 거래된 경우에는 해당 물품에 대한 세금계산서상의 물품공급일이 됩니다.
 - 만약, 물품수령증명서상의 인수일 또는 세금계산서상의 물품공급일과 실제 물품을 거래한 날이 다르면 실제거래일이 국내거래일이 됩니다. 이 경우 물품수령증명서 또는 세금계산서상의 여백에 실거래일과 확인자를 기재하고 날인하면 됩니다.
- 참고로, 하나의 내국신용장등에 의하여 거래되는 물품이 2회 이상 분할공급되는 경우의 기초원재료납세증명서는 최초의 물품이 거래된 날에 해당 수출용원재료가 전부 거래된 것으로 보아 기납증을 발급합니다. 다만, 공급자가 원하지 아니한 경우에는 거래일자 별로 발급이 가능합니다.

관련법령

수출용원재료에대한관세등환급에관한특례법 제9조(관세등의 환급) 및 제13조(정액환급률표)

수출용원재료에대한관세등환급사무처리에관한고시 제49조(국내거래물품의 양도일자)

질문

○ 개별환급제도는 무엇이고, 어떤 물품에 대해 적용되나요?

답변

○ 수출물품을 제조하는 데 소요되는 원재료의 수입시 납부하였거나 납부할 관세 등의 세액을 소요원재료별로 확인·합계하여 환급금을 산출하는 제도입니다.

※ 적용대상

- 대기업자 또는 연간 환급실적이 6억원을 초과하는 중소기업자가 수출한 물품
- 간이정액환급 비적용승인업체가 수출한 물품
- 간이정액환급율표에 계기되지 않은 수출물품
- 간이정액환급율표가 적용될 수 없는 수출물품
 - 수출용원재료를 수입한 상태 그대로 수출등에 제공하거나 내국신용장등에 의하여 공급한 물품
 - 해외로부터 가공임을 받고 국내에서 가공할 목적으로 반입된 수입 원재료의 가공물품 수출
 - 수출물품의 생산자를 알 수 없는 물품

관련법령

수출용원재료에대한관세등환급에관한특례법 제2조(정의) 및 제10조(환급금의 산출 등)
수출용원재료에대한관세등환급사무처리에관한고시 제33조(간이정액환급률표의 적용 제외물품)

질문

- 간이정액환급은 무엇이고 어떤 경우에 간이정액환급을 받을 수 있나요?

답변

- 간이정액환급제도는 중소기업의 수출지원 및 환급절차 간소화를 위하여 간이정액환급 대상 중소기업이 생산하여 수출한 물품에 대하여는 수출물품 생산에 소요된 원재료의 납부세액 확인을 생략하고 수출사실만을 확인하여 간단하게 환급하는 제도로써, 환급액 산출시 관세청에서 책정·고시하는 일정금액(간이정액환급률표상의 금액)으로 환급액을 산출하는 제도입니다.
- 적용대상(아래 사항 모두 충족)
- 중소기업기본법 제2조의 규정에 의한 중소기업자로서 수출물품 생산자
 - 환급신청일이 속하는 연도의 직전 2년간 매년도 환급실적(기납증 발급 실적포함)이 6억원 이하인 자
 - 환급신청일이 속하는 연도의 1.1.부터 환급신청일까지의 환급실적(기납증 발급실적포함)이 6억원 이하인 자
 - 매년 관세청에서 고시하는 간이정액환급률표에 계기된 물품
- 적용제외물품
- 수입한 상태 그대로 수출하거나 내국신용장 등에 의하여 공급한 물품
 - 간이정액환급 비적용승인을 받은 자가 생산한 물품
 - 해외로부터 가공임을 받고 국내에서 가공할 목적으로 반입된 수입원재료의 가공 물품
 - 수출물품이 수출 후 계약조건과 상이(하자)하여 반품된 물품의 대체수출물품
 - 수출(공급)물품의 생산자를 알 수 없는 물품
 - 하드웨어의 생산없이 단순히 하드웨어에 소프트웨어를 결합하여 수출(공급)되는 물품

관련법령

수출용원재료에대한관세등환급에관한특례법 제13조(정액환급률표) 및 동법 시행령 제16조(간이정액환급) 제2항, 동법시행규칙 제12조(간이정액환급률표 적용대상)
수출용원재료에대한관세등환급사무처리에관한고시 제31조(간이정액환급률표 적용대상)

41 간이정액환급 전환

질문

- 간이정액환급을 받은 업체가 개별환급으로 받을 방법은 없나요?

답변

- 환급특례법시행규칙 제12조에서 정한 중소기업자가 환급을 신청하거나 기납증 발급을 신청할 때에는 **간이정액환급률표를 우선 적용**하여야 하나,
- 환급특례법시행령 제14조제3항 단서의 규정에 의하여 간이정액환급률표의 비적용승인을 받고자 하는 자는 **관할지세관장에게 비적용신청**을 하여 승인을 받아야 합니다. 다만, 영 제14조제6항 단서 제2호의 규정을 적용하고자 하는 경우에는 그 산출내역과 증빙서류를 첨부하여야 합니다.
- 위 규정에 의하여 간이정액환급비적용승인을 받은 자가 다시 간이정액환급률표의 적용을 받고자 하는 때에는 관할지세관장에게 적용신청을 하여 승인을 받아야 합니다.
- 비적용승인을 얻은 자가 관세청장이 정하는 바에 따라 정액환급률표의 적용을 신청하거나 정액환급률표의 적용승인을 얻은 자가 다시 비적용승인 신청하는 경우에는 비적용승인 또는 적용승인을 얻은 날부터 2년 이내에는 이를 신청할 수 없습니다. 다만, 다음 각 호의 1에 해당하는 때에는 관세청장이 정하는 바에 따라 2년 이내에도 신청할 수 있습니다.
 1. 생산공정의 변경 등으로 인하여 소요량계산서의 작성이 곤란하게 된 때
 2. 정액환급률표에 의한 환급액이 환급특례법 제10조의 규정에 의하여 산출된 환급액의 70퍼센트에 미달하게 된 때

관련법령

수출용원재료에대한관세등환급에관한특례법시행령 제14조(정액환급의 기준) 제6항
수출용원재료에대한관세등환급사무처리에관한고시제32조(간이정액환급률표의 적용 및 비적용 승인)

수입통관

질문

- 인터넷을 통해서 직접 수입신고하려면 어떻게 해야 하나요?

답변

- 관세청 전자통관시스템(UNI-PASS, <http://unipass.customs.go.kr>)에서 제공하는 서비스를 이용하면 공인인증 관련 비용을 제외하고는 별도의 비용 없이 인터넷을 통해 수입신고할 수 있습니다. (2005년 10월부터 시행)
- UNI-PASS에 접속하려면 ① 관세청 홈페이지(www.customs.go.kr) 상단 메뉴 중 패밀리사이트를 클릭하여 “UNI-PASS 전자통관”을 선택하거나, ② 인터넷 주소창에 “<http://unipass.customs.go.kr>”을 입력하는 방법으로 접속할 수 있습니다.
- 동 서비스 이용을 위한 준비절차는 다음과 같습니다.
 - ① 공인인증서 발급
 - 보안상의 이유로 공인인증서를 인증기관으로부터 발급받아야 하며 발급방법은 인터넷통관포탈 UNI-PASS 상단의 고객지원 > 공인인증센터 > 공인인증서 발급기관을 클릭하면 인증기관의 연락처와 홈페이지주소를 확인할 수 있습니다.
 - ② 이용신청서 작성
 - 인터넷통관포탈 UNI-PASS > 고객지원 > 사용자등록에서 이용신청서를 작성 후 이용신청서를 세관에 제출하고 이용승인이 되고 나서 수입신고 등 업무가 가능합니다.

※ 자세한 이용방법 등은 인터넷통관포탈의 안내사항을 참고하시거나 관세청 전자통관 기술지원센터(국번없이 1544-1285)로 문의하시기 바랍니다.

관련법령

국가관세종합정보망의 이용 및 운영 등에 관한 고시 제4조(국가관세종합정보망 서비스 이용신청 및 승인)

질문

- 통관고유부호가 무엇이며 어떻게 등록하는지요?

답변

- **통관고유부호**는 수출입업체 또는 개인을 식별하고 통관업무의 적정성을 기하기 위하여 통관고유부호체계에 따라 부호관리시스템에서 부여한 부호입니다.
- **통관고유부호 등록방법**
- 통관고유부호의 등록 신청은 수출자(수출화주, 제조자를 포함)와 수입자(수입화주를 포함)가 할 수 있으며 신청인이 직접 등록신청할 수 없을 때 그 위임을 받은 자(관세사)가 대리 신청 가능합니다.
 - 인터넷통관포탈(Uni-Pass)시스템에 관련사항을 등록하거나 신청서에 사업자등록증 사본과 대표자의 주민등록증 사본, 법인등기부등본 사본, 폐업사실증명원 또는 합병 등 사실(변경)을 입증하는 서류 등을 첨부하여 직접 방문 또는 팩스 등의 방법으로 각 본부세관 세관운영과의 부호관리자에게 제출하여야 합니다.
- 통관고유부호(사업자용)는 “상호 앞4글자 + 업체유형 1자리 + 본사설립년도 2자리 + 동일업체 구분 1 자리 + 본지사 여부 2자리 + 오류검증부호”로 구성되고, 통관고유부호(개인용)는 “P + 발급년도 중 끝 2자리 + 부여번호 9자리 + 오류검증부호”로 구성됩니다.

관련법령

통관고유부호 및 해외거래처부호 등록·관리에 관한 고시 제4조(신청자), 제5조(신청방법)

질문

- 수입신고는 어떻게 하고, 통상 어떤 서류를 제출해야 하나요?

답변

- 수입신고를 하고자 하는 자는 **전자문서로 작성된 신고자료를 관세청 전자통관시스템(UNI-PASS, <http://unipass.customs.go.kr>)에 전송**하여야 하며, **서류제출대상으로 선별된 수입신고** 전에 대하여는 수입신고서에 다음 **각 호의 서류를 스캔 등의 방법으로 전자 이미지화하거나 무역서류의 전자제출을 이용하여** 통관시스템에 **전송하는 것을 원칙으로** 합니다.
1. 송품장(Invoice). 다만, 잠정가격으로 수입신고 할 때 송품장이 해외에서 도착하지 아니한 경우에는 계약서(송품장은 확정가격 신고시 제출)
 2. 가격신고서(해당물품에 한하며, 전산으로 확인가능한 경우에는 서류제출 대상에서 제외함)
 3. 선하증권(B/L)부분이나 항공화물운송장(AWB)부분
 4. 포장명세서(포장박스별로 품명(규격)·수량을 기재하여야 하며, 세관장이 필요 없다고 인정하는 경우에는 제외함)
 5. 원산지증명서(해당물품에 한함)
 6. 「관세법 제226조에 따른 세관장 확인물품 및 확인방법 지정고시」 제3조에 따른 수입요건 구비서류(해당물품에 한함)
 7. 관세감면(분납)/용도세율적용신청서(해당물품에 한함)
 8. 합의에 의한 세율적용 승인(신청)서
 9. 「지방세법 시행령」 제71조에 따른 담배소비세 납세담보확인서(해당물품에 한함)
 10. 할당·양허관세 및 세율추천 증명서류 및 종축·치어의 번식·양식용 해당세율 증명서류(동 내역을 전산으로 확인할 수 없는 경우에 한함)
 11. 「지방세법 시행령」 제134조의2에 따른 자동차세 납세담보확인서(해당물품에 한함)

○ 그렇지만, 다음 각 호의 서류는 종이서류로 제출하여야 합니다.

1. 김벌리프로세스증명서 제출대상물품(원본)
2. 일시수입통관증서(A.T.A Carnet)에 의한 일시수입물품(원본)
3. SOFA 협정 적용대상물품(원본)
4. 법 제38조제2항 단서에 따른 사전세액심사 대상물품. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 물품은 제외한다.
 - 가. 「부가가치세법」 제27조제1호·제2호와 제15호(같은법 시행령 제56조 제22호 해당물품에 한함) 해당물품
 - 나. 특급탁송물품으로서 규칙 제45조제1항제3호 및 제2항제1호에 따른 소액면세대상물품
 - 다. 관세법 제89조에 따른 감면대상 물품
 - 라. 관세법 제99조에 따른 재수입면세대상 물품
 - 마. 시행규칙 제50조제1항제1호 및 제2호에 따른 수출입물품의 포장용품
 - 바. 개성공업지구로부터 반입되는 임가공물품
 - 사. 규칙 제8조제5호에 따라 관세청장이 정하는 물품 중 농축수산물을 제외한 물품
 - 아. 관세법 제107조에 따라 관세를 분할납부하려는 물품
 - 자. 관세를 체납하고 있는 자가 신고하는 물품
5. 부과고지 대상물품
6. 신고수리전 반출대상물품
7. 제1호에서 제6호 이외의 경우로 첨부서류가 20매를 초과하는 경우. 다만 신고인이 원하는 경우 전자문서로 제출할 수 있다.
8. 전산장애 등으로 첨부서류 전송시스템을 이용할 수 없는 경우
9. 관세청장이나 세관장이 종이서류 제출이 필요하다고 인정하는 경우

관련법령

수입통관사무처리에 관한 고시 제10조(수입신고 방법) 및 제15조(수입신고시 제출서류)

45 수입 요건 및 절차

질문

- 수입시에 구비해야 하는 요건 및 절차는 어떻게 확인할 수 있습니까?
(어떤 물품을 수입하는 것이 가능한지 어떻게 확인할 수 있나요?)

답변

- 외국에서 물품을 수입하는 경우 국내법령에 의하여 각종 신고, 승인, 허가 등 수입승인요건을 구비하도록 되어 있는 물품(통합공고물품)이 있습니다. 소관기관에서 이를 직접 확인할 수 없으므로 세관장에게 이를 위임하고 있습니다.
- 수입승인요건 중 통관단계에서 세관장이 확인할 물품을 「관세법 제226조의 규정에 의한 세관장 확인물품 및 확인방법 지정고시」에서 HSK 10단위 별로 연계하여 정해두고 있습니다.
- 정확한 수입요건을 알기 위해서는 **먼저 HSK 10단위를 알아야 합니다.** HSK 10단위에 대한 상담을 원하시면 저희 센터의 품목분류 상담원에게 문의해 보실 수 있으며 통관전문가인 관세사와도 상의해 볼 수 있습니다. 기존 결정사례가 없거나 난해하여 유권해석이 필요한 경우에는 품목분류 사전심사제도(관세평가분류원 : 042-714-7535)를 이용하시기 바랍니다.
- * 품목분류번호(세번, HSK) : 국제간에 공통되는 상품분류체계로서 어떠한 물품이라도 반드시 하나의 번호에 분류됩니다.

관련법령

관세법 제226조(허가·승인 등의 증명 및 확인)

관세법 제226조의 규정에 따른 세관장확인물품 및 확인방법 지정고시 제7조
(확인물품 및 확인사항)

질문

- 상용견품(샘플) 수입신고절차는 어떻게 되나요?(샘플인 경우도 수입요건을 구비하여야 하나요?)

답변

- **상용견품이란** 제품 전체의 디자인, 성능, 성분, 품질 따위를 파악할 수 있도록 표본으로 제시된 물품 또는 특정 상품의 제작, 주문(상담)에 이용되는 표준품 또는 모형품을 말합니다.
- **견품으로만 사용될 수 있도록 천공, 절단 또는 통상적인 조건으로 판매할 수 없는 상태(견품이라는 표시)로 처리하거나, 극소수인 경우는 반입사유, 물품 가격 등을 판단하여 세관장이 인정하는 경우** 수입승인면제대상이 될 수 있습니다.
 - 다만, 식품류, 의약품류, 의료용구, 전기용품 등이 시음, 시식, 투약, 대리점 배포 등 불특정 다수에게 제공되는 견품인 경우는 수입승인면제 대상이 아니므로 세관장 확인대상입니다.
- 「관세법」 제94조에 따라 **관세를 면제할 수 있는 견품**은 다음과 같습니다.
 - 천공, 절단 또는 통상적인 조건으로 판매될 수 없는 상태 → 견품인정수량 범위내에서 금액에 관계없이 면세
 - 과세가격 미화 250불 미만으로서 견품으로 사용될 것으로 인정되는 물품
 - 기타 물품의 형상, 성질 및 성능으로 보아 견품으로 사용될 것으로 인정되는 물품

관련법령

관세법 제94조(소액물품 등의 면세)

대외무역관리규정 별표 4(수입승인의 면제)

질문

- 수입신고시 세관검사하는 이유가 뭐고 검사비용은 왜 화주가 부담하나요?

답변

- 세관에 수입신고를 하는 물품에 대하여, 신고내용과 현품의 일치여부를 확인할 필요가 있는 경우에 세관직원이 수입물품이 보관되어 있는 보세구역에서 물품을 직접 확인하는 것을 검사라고 합니다.
- **세관검사는** ① 사회안전이나 국민보건을 저해하는 물품의 반입을 차단하고, ② 세금을 회피하여 부당이득, 공정경쟁을 회피하는 행위를 근절함으로써, ③ 국민경제의 발전에 이바지하기 위하여 반드시 필요한 절차입니다.
- **주요 검사대상물품은**
- 서류만으로는 수입신고사항을 확인하기 곤란한 물품
 - 과거 수입신고를 불성실하게 한 업체에서 수입하는 물품
 - 신고사항이외의 물품이 은닉될 가능성이 높은 물품
 - 각종 법률에서 정한 수입요건을 확인하기 위하여 검사가 필요한 물품
 - 기타 세관장이 검사의 필요성이 있다고 인정하는 물품 등입니다.
- **검사비용을 화주가 부담하는 점에 대하여**
- 관세법 제173조 제3항에 세관검사장에 반입되는 물품의 채취, 운반에 필요한 비용은 화주가 부담한다고 규정
 - 검사생략된 경우와 비교해서 이해하기 어려운 부분도 있겠지만 검사의 정책적 목적을 수행하기 위해 부득이하게 발생하는 비용으로 이해

관련법령

관세법 제173조(세관검사장), 관세법 제246조(물품의 검사)

수입통관사무처리에관한고시 제2장 제3절(물품검사), 제31조제7항(검사비용)

48 수입신고필증 진위확인

질문

- 관세청 홈페이지를 통해서 타인의 수입신고필증에 대한 진위여부 확인이 가능한지요?

답변

- 타인의 수입신고필증에 대한 진위여부는 관세청 홈페이지(www.customs.go.kr) > 패밀리사이트 > UNI-PASS 전자통관 > 정보조회 > 통관정보 > 수입 > **“수입신고필증 검증” 서비스** 코너에서 로그인 없이도 확인할 수 있습니다.
- ※ 구체적으로는, 조회 화면에서 발행번호, 신고번호, 납세자 사업자 등록번호, 원산지, 품명, 순중량 등 6개 필수항목을 전부 입력한 후 조회 버튼을 누르면 일치여부를 확인할 수 있습니다. 다만, 인쇄물로의 출력은 제한됩니다.

질문

- 관세는 어떻게 납부하여야 하며, 납부한 영수증을 세관에 제출하여야 합니까?

답변

- 수입물품등에 대한 관세는 다음과 같이 **4가지 방법으로 납부**하실 수 있으며, 납부영수증은 EDI로 은행에서 자동으로 세관에 통보되므로 납세자는 세관에 영수증을 제출하실 필요가 없습니다.

① 인터넷(모바일)뱅킹 관세납부

- 인터넷/PC뱅킹 접속 ⇨ 관세납부 메뉴 선택 ⇨ 전자납부서조회 및 계좌 이체
- ※ 각 은행별 인터넷(모바일)뱅킹서비스 시간대에 이용이 가능(은행별로 서비스 시간은 차이가 있음)

② 신용카드 등(신용카드, 직불카드 등) 납부

- 금융결제원이 운영하는 '카드로택스(<http://www.cardrotax.or.kr>)' 사이트에 접속하여 납부
- ※ 납부대행수수료(납부세액의 1.0%)는 법령에 따라 납세자가 부담
- ※ 신용카드 결제시 수납취소가 되지 않으므로 유의
- ※ 인천공항 입국장에서는 현장 신용카드 단말기를 통해 납부가능

③ 관세납부전용계좌(가상계좌) 납부

- 고지서에 부여된 관세납부전용계좌(가상계좌)로 고지금액을 일반적인 계좌이체방식으로 납부
- ※ 납부대상고지서는 휴대품·경정·세외수입·수입대체경비·간이통관 우편물 고지로 일반 수입신고물품 고지는 해당 되지 않음

④ 은행방문 납부

- 은행에 직접 방문하여 은행창구에서 납부서로 세금납부

50 납부기한이 토요일이거나 대체공휴일인 경우

질문

- 납부기한이 토요일이거나 대체공휴일인 경우 언제까지 납부하면 되나요?

답변

- 토요일이 납부기한인 경우 그 납부기한은 자동으로 그 다음 영업일로 연장되므로 그 다음 은행영업일까지 납부하시면 됩니다. 다만, 긴급하게 토요일 통관이 필요한 경우에는 인터넷 계좌이체 등을 통하여 납부하실 수 있습니다.
 - 또한 질의와 관련하여 대체공휴일제도는 **관공서의 공휴일에 관한 규정**(대통령령) 2013.12. 개정되었으며 2014.1.1.부터 시행하고 있습니다.
 - 그러므로 2014년부터 설날연휴(설날 전날, 설날, 설날 다음날), 추석연휴(추석전날, 추석, 추석 다음날)이 공휴일인 경우, 어린이날이 토요일이거나 공휴일인 경우 연휴 다음 비공휴일을 **대체공휴일**로 합니다.
 - 문의하신 바와 같이 납부기한이 공휴일이거나 대체공휴일 중에 있으면 관세법 제8조 제3항에 따라 **납부기한이 공휴일에 해당하는 경우이므로 그 다음날이 납부기한이 되며 이때까지 납부하면 됩니다.**
- ※ 근로자의 날(5월 1일)이 납부기한 마지막 날인 경우에도 은행이 휴무이기 때문에 다음 은행영업일까지 납부하면 됩니다.

관련법령

관세법 제8조(기간 및 기한의 계산) 제3항

관세법시행령 제1조의4(기한의 계산)

관공서의 공휴일에 관한 규정(대통령령) 제2조(공휴일)

51 병행수입이란?

질문

- 병행수입이란 무엇이고, 어떤 경우에 병행수입이 가능합니까?

답변

○ 병행수입의 의의 및 배경

- 병행수입이란 외국에서 적법하게 상표가 부착되어 유통되는 **진정상품을 제3자가 국내의 상표권자 또는 전용사용권자의 허락 없이 수입하는 행위**를 말합니다.
- 동 제도는 「상표법」상의 상표보호 목적 및 상표의 기능(출처표시 및 품질보증)을 해하지 않는 범위 내에서 수입업자간의 자유경쟁을 촉진하여 소비자의 권익을 보호하기 위해서 1995년 11월부터 도입되었습니다.

○ 병행수입가능요건

해당 상표에 대한 권리가 없는 자가 해당 상표를 적법하게 사용할 권리를 가진 자에 의해서 생산된 물품을 수입하는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 상표권을 침해한 것으로 보지 않습니다.

1. 국내외 상표권자(국내 상표권자가 전용사용권을 설정한 경우에는 전용사용권자)가 동일인이거나 계열회사 관계(주식의 30%이상을 소유하면서 최다 출자자인 경우), 수입대리점 관계 등 동일인으로 볼 수 있는 관계가 있는 경우(“동일인 관계”라 한다)
2. 국내외 상표권자가 동일인 관계가 아니면서 국내 상표권자가 외국에서 생산된 진정상품(외국 상표권자의 허락을 받아 생산된 진정상품을 포함한다.)을 수입하거나 판매하는 경우
3. 국내 상표권자가 수출한 물품을 국내로 다시 수입하는 경우
4. 외국 상표권자의 요청에 따라 주문제작하기 위하여 견본품을 수입하면서 그에 관한 입증자료를 제출하는 경우

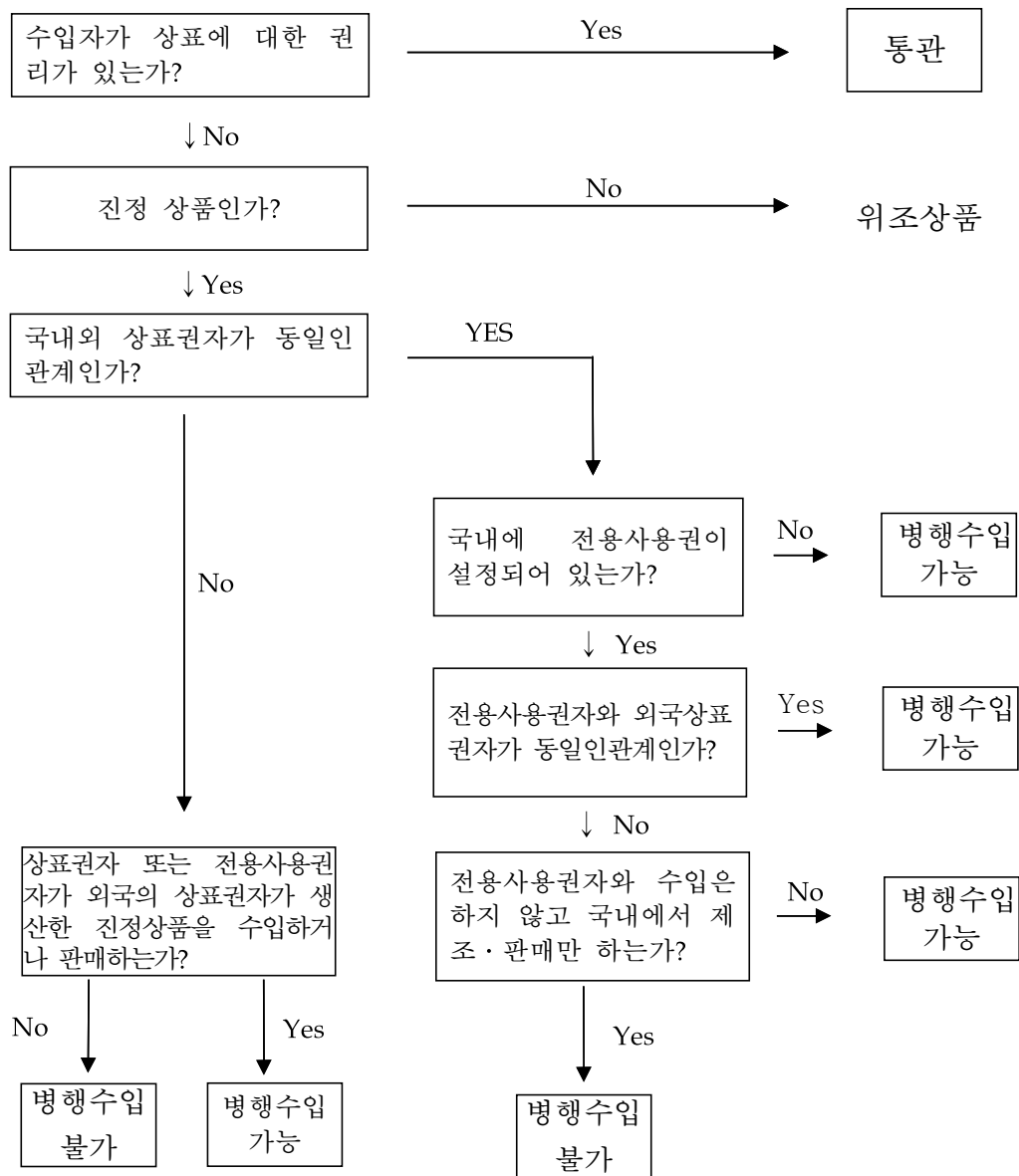
5. 상표권자가 처분제한 없는 조건으로 양도담보 제공한 물품을 해당 상표에 대한 권리 없는 자가 수입(법 제240조에 따라 수입이 의제되는 경우를 포함한다. 이하 같다)하는 경우
 - 국내 상표권자가 통상사용권자 등 해당 상표사용 계약을 한 자가 수입하는 진정상품의 수입을 허락하거나 동의하여 수입자가 별지 제1호서식의 **상표사용 허락사항 신고서** 또는 별지 제2호서식의 **수입통관동의서**를 세관장에게 제출한 때에는 상표권을 침해하지 아니한 것으로 봅니다.
 - **병행수입이 안되는 경우** (상표권을 침해한 것으로 본다.)
 - 국내외 상표권자가 동일인이 아니면서 국내 상표권자가 해당 상표가 부착된 지정상품을 다음 각 호의 어느 하나와 같이 제조만 하는 때
 1. 전량 국내에서 제조하는 경우(국내 주문자상표부착방식 제조 포함)
 2. 해외에서 주문자상표부착방식으로 제조하여 수입하는 경우. 다만, 주문자상표부착방식으로 제조하는 외국 제조자가 국외 상표권자로부터 해당 상표의 사용허락을 받은 경우에는 그러하지 아니하다.
 3. 국내 상표권자가 해당 상표가 부착된 부분품을 수입하여 조립하거나 일부 가공한 뒤 수입된 부분품과 HS 6단위 세번이 다른 완제품을 생산하는 경우
 - 국내 상표권자가 해당 상표가 부착된 지정상품을 수입하다가 **수입을 중단하고 제조만 하는 경우에는** 다음에 해당하는 때부터 침해로 봅니다.
 1. 과거에는 수입만 하였으나 수입을 중단하고 제조만 하는 경우에는 제조시설을 갖추어 제조를 시작한 사실을 제10조제1항의 위탁기관의 장에게 신고한 때
 2. 과거에는 수입과 제조를 병행하였으나 수입을 중단하고 제조만 하는 경우에는 수입을 중단한 사실을 제10조제1항의 위탁기관의 장에게 신고한 때

관련법령

관세법 제235조(지식재산권 보호)

지식재산권 보호를 위한 수출입통관 사무처리에 관한 고시 제5조(상표권 침해로 보지 아니하는 경우)

※ 병행수입가능 확인절차(도해)



질문

- 병행수입이 가능한지는 어떻게 확인할 수 있습니까?

답변

- 병행수입가능 품목 확인절차는 다음과 같습니다.

1. 세관에 상표권신고를 한 경우

- 관세청홈페이지(www.customs.go.kr) 접속 후 화면상단 패밀리사이트 클릭, Uni-Pass 중 “상표권 세관신고정보” 클릭> 상표권등록조회 > 상표명 등을 입력, 검색
- 상표권등록정보에서 지정상품마다 병행수입가능여부를 확인할 수 있음
- “병행수입 가능여부”에서 “가능”이라고 되어 있으면 병행수입이 가능하다는 뜻이며, 그 근거가 설명되어 있음. 만약 “상표권침해우려물품수출입통보대상”이라면 병행수입이 불가능한 것으로 판단되는 경우이고 “일부 가능”으로 되어 있으면, 하단에서 병행수입이 불가능한 지정상품이 별도로 표시되어 있음.

2. 세관에 상표권신고를 하지 않은 경우

- 관세청 상표권등록정보에서 조회되지 않으므로 개별적으로 병행수입요건 충족여부를 확인하여야 함.
- 특허검색시스템(<http://www.kipris.or.kr>) 등을 통해 국내 상표권자를 확인할 수 있으며, 국내전용사용권자가 있는지는 특허청 콜센터(1544-8080)를 통해 확인할 수 있고 전용사용권자가 제조판매만 하는 경우인지는 기업공시자료나 상표권자 등에 문의하여 확인할 수 있음.

관련법령

지식재산권 보호를 위한 수출입통관 사무처리에 관한고시 제5조(상표권 침해로 보지 아니하는 경우)

평가

질문

- 구두 샘플 100개를 무상으로 받았는데 세관에서 세금을 납부하라고 합니다. 무상수입인데 왜 세금을 납부해야하며, 과세를 한다면 과세가격은 얼마로 신고해야 하나요?

답변

- 관세법상 과세는 대금을 지불하였는가에 따라 결정되는 것이 아니라 당해 물품의 가치가 얼마인가에 따라 결정됩니다. 무상수입이란 대금을 지불하지 않았다는 의미일 뿐 물품의 가치는 있는 것이기 때문에 과세하여야 합니다.
- 관세법 제14조의 규정에 의거 수입물품에는 관세를 부과하며, 관세법 제30조에 따라 과세가격은 우리나라에 수출판매된 가격을 기초로 하여 결정합니다.
- 그러나 무상수입물품은 관세법시행령 제17조 제1호의 규정에 의거 수출판매된 물품으로 보지 않으므로 관세법 제31조(동종·동질물품의 거래가격을 기초로 한 과세가격의 결정) 내지 제35조(합리적 기준에 따른 과세가격의 결정)에 의한 방법을 순차적용하여 과세가격을 결정한 후 동 가격으로 가격신고를 해야 합니다.
- 예를 들어 우리나라에 수출된 구두의 수출금액이 개당 100원인 경우 100원으로 수입하는 경우도 있고, 0원(무상)으로 수입하는 경우도 있을 수 있는데 두 경우 모두 과세가격은 100원이 되는 것이지 무상으로 수입하였다고 하여 과세가격이 0원이 되는 것은 아닙니다.

관련법령

관세법 제30조(과세가격결정의 원칙) 내지 제35조(합리적 기준에 따른 과세가격의 결정)
관세법시행령 제17조(우리나라에 수출하기 위하여 판매되는 물품의 범위)

질문

- 기존 수입물품에 불량ى 있어 수리차 수출하였으나 수리가 불가능하여 수출자로부터 대체품을 무상으로 공급받게 되었습니다. 그런데 세관에서 세금납부 대상이라고 하는데, 왜 같은 물건에 대해 세금을 두 번씩이나 내야 하나요?

답변

- 대체품은 별도의 새로운 물품이기 때문에 세금을 납부해야 합니다.
- 관세법 제14조에 의거 수입물품에는 관세를 부과하며, 감면이나 면세대상 물품이 아닌 경우에는 세금을 납부하게 됩니다.
- 우리나라에서 수리를 목적으로 수출되었던 당해 물품이 수입(수출된 물품과 수리후 수입된 물품의 HSK 10단위 일치)되는 경우라면 관세법 제101조에 의한 해외임가공물품 등의 감세에 해당할 수 있으나, 대체품은 우리나라에서 수출되었던 당해 물품이 아닌 같은 기능을 수행하는 다른 물품입니다.
- 따라서 해외임가공물품 등의 감세 대상이 될 수 없고, 별도의 감면이나 면세 규정이 없으므로 관세 부과 대상이 되는 것입니다.
- 무상대체품의 과세가격 결정은 관세법시행령 제17조 제1호의 규정에 의거 관세법 제31조내지 제35조를 순차적용하여 결정하게 됩니다.
- 실무적으로는 기존 수입되었던 물품의 가격이 동종·동질물품이 될 것이므로 이를 기초로 과세가격을 결정하면 될 것입니다.

관련법령

관세법시행령 제17조(우리나라에 수출하기 위하여 판매되는 물품의 범위) 제1호